

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра международного частного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Б1.О.22

год набора – 2023

Код и наименование направления подготов- ки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (про- филь) ОПОП ВО:	юриспруденция
Форма (формы) обуче- ния:	очная, очная форма (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная ¹ , заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня); заочная (ускоренное обучение на базе СПО).
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2023

¹Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры международного частного права, протокол № 14 от «29» марта 2023 г.

Авторы:

Канашевский В.А. – доктор юридических наук, профессор кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Луткова О.В. – доктор юридических наук, профессор кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Викторова Н.Н. – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Мажорина М.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Слепак В.Ю. – Руководитель практики по работе с юридическими лицами ООО «ИнвестКонсалт Системс

Международное частное право: рабочая программа/Канашевский, О.В. Луткова, Н.Н. Викторова, М.В. Мажорина – М., 2023.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Международное частное право» является формирование всестороннего глубокого понимания природы и сущности международного частного права, его норм, институтов и подотраслей.

Задачами дисциплины (модуля) «Международное частное право» являются:

а) участие в подготовке нормативных правовых актов и международных договоров, регулирующих гражданско-правовые общественные отношения трансграничного характера;

б) обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией юридических норм в области правового регулирования гражданско-правовых общественных отношений трансграничного характера; составление юридических документов в сфере реализации правовых норм, изученных в рамках дисциплины «Международное частное право»;

в) консультирование по вопросам международного частного права; осуществление правовой экспертизы документов в сфере реализации норм, изученных в рамках дисциплины «Международное частное право».

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Международное частное право» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как «Теория государства и права», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Международное право», «Правовое регулирование иностранных инвестиций».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК -4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК- 2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности;

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации;

ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
I. Общие положения международного частного права	УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	ИУК 4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; ИУК 4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках; ИУК 4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках; ИУК 4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках; ИУК 4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) на государственный язык.
II. Субъекты международного частного права	ОПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нор-	ИОПК-2.1. Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права;

гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж	ПК-4	уполномоченных на применение конкретных норм права; ИОПК 2.2. Демонстрирует умения по установлению юридических фактов; ИОПК 2.3. Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права; ИОПК 2.4. Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права. ИПК 4.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 4.2. Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу; ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки; ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации; ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг; ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.
--	------	---

В результате освоения дисциплины (модуля) «Международное частное право» обучающийся должен:

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля)	Планируемый результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
1	I. Общие положения международного частного права	Знать: – специфику предмета и метода правового регулирования международного частного права; – соотношение международного частного и международного (публичного) права; – соотношение международного частного права и других сфер правового регулирования (гражданского права, семейного права, трудового права, торгового права, прав человека);

		– специфику правоотношения, осложнённого иностранным элементом; – концепции определения места международного частного права структуре системы права; – соотношение международного частного права как отрасли права и как отрасли правоведения; - особенности нормативного состава международного частного права; - роль и виды принципов международного частного права; - основные исторические этапы развития науки о международночастного права; - специфику источников международного частного права; - концепции места международного договора в системе источников международного частного права (прямого действия, трансформации международного договора, отсутствия силы источника); - место обычая (международно-правового, правового, обычаев делового оборота) в системе источников международного частного права; - место судебной (арбитражной) практике в системе источников международного частного права; - сущность и соотношение процессов унификации и гармонизации международного частного права; - особенности применения унифицированных норм; - специфику, структуру, классификации коллизионных норм; - способы разрешения проблем выбора применимого права при помощи коллизионных норм компетентного правопорядка; - особенности применения права иностранного государства. Уметь: – оперировать изученными юридическими понятиями и категориями; – анализировать юридические факты, относящиеся к истории возникновения и современному состоянию науки международного частного права; – анализировать, толковать и правильно применять коллизионные нормы; – принимать и совершать юридические
--	--	---

		действия в точном соответствии с законом; – осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; – давать квалифицированные юридические заключения и консультации; – правильно составлять и оформлять юридические документы. Владеть: – юридической терминологией по изученной теме; – навыками работы с правовыми актами по изученной теме; – навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, возникающих в сфере компетенции международного частного права.
2.	II. Субъекты международного частного права	Знать: - характеристику правовых режимов пребывания иностранных лиц на территории принимающего государства; - категории физических лиц и основные коллизионные привязки, применяемые в этой сфере; - специфику определения право- и дееспособности иностранных граждан; - нормы ГК РФ (ст. 1195 и сл.); - нормы ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" 2003 г.; - нормы ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" 2002 г.; - нормы ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 2002 г.; - основные характеристики юридических лиц и основные коллизионные привязки, применяемые в их отношении; - особенности правового положения международных организаций, транснациональных корпораций, оффшорных компании; - Особенности правового положения государства в сфере МЧП; - содержание (элементы) иммунитета государства; - доктрины иммунитета государства; - нормы Конвенции ООН О юрисдикционном иммунитете государства и его собственности 2004 г. Уметь:

		– оперировать изученными юридическими понятиями и категориями; – анализировать юридические факты, относящиеся к истории возникновения и современному состоянию науки международного частного права; – анализировать, толковать и правильно применять коллизионные нормы; – принимать и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; – осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; – давать квалифицированные юридические заключения и консультации; – правильно составлять и оформлять юридические документы. Владеть: – юридической терминологией по изученной теме; – навыками работы с правовыми актами по изученной теме; – навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, возникающих в сфере компетенции международного частного права.
3	III. Институты и подотрасли международного частного права (МЧП)	Знать: - особенности правового регулирования трансграничных отношений собственности; - коллизионные вопросы права собственности; - правовое положение государственной собственности за рубежом; - содержание норм ГК РФ (1205-1207 и др.); - содержание норм Кодекса Бустаманте 1928 г., - содержание норм Гаагской конвенции о праве, применяемом к переходу права собственности в международной торговле товарами 1958 г.; - содержание норм Минской 1993 г. и Кишиневской 2002 г. конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (для стран СНГ); - особенности трансграничной инвестиционной деятельности; - коллизионные нормы в сфере трансграничной инвестиционной

		деятельности; - содержание норм ФЗ РФ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 2008 г.; - содержание норм Соглашения об инвестиционной деятельности 1992 г.; - содержание норм Конвенции о правах инвестора 1997 г. (стран СНГ); - содержание норм Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и национальными субъектами других государств 1965 г., - содержание норм Сеульской конвенции об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г.; - критерии определения «трансграничности» сделки, её внешнеэкономического характера; - содержание норм ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 2003 г.; - особенности правового регулирования международных коммерческих сделок (ВЭС); - основные коллизионные принципы в сфере ВЭС; - содержание норм Конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 1986 г.; - содержание норм Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г.; - содержание норм Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г.; - содержание норм Конвенции ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г.; - содержание норм Оттавских конвенций 1988 г. о международном финансовом лизинге и о международном факторинге; - содержание норм ИНКОТЕРМС – 2010 г.; - содержание норм Принципов международных коммерческих договоров
--	--	--

		2016 г. (Принципы УНИДРУА); - содержание норм Конвенции о международном переводном векселе и международном простом векселе 1988 г.; - специфику частноправовых трансграничных транспортных отношений по перемещению грузов, грузо-багажа, пассажиров и иных объектов (электроэнергия, информация и др.) и основные коллизионные привязки в этой сфере; - специфику внедоговорных обязательств в трансграничных отношениях и основные коллизионные принципы в этой сфере; - содержание норм Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов 1957 г.; - содержание норм Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности 1952 г.; - содержание норм Брюссельской конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г.; - содержание норм Конвенции о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом 1989 г.; - содержание норм Международной конвенции об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г.; - содержание норм Конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г.; - содержание норм Конвенции о гражданской ответственности в области морских перевозок ядерных материалов 1971 г.; - специфику трудовых отношений трансграничного характера; - содержание норм Трудового кодекса РФ; - содержание норм КТМ РФ; - специфику отношений по поводу заключения и прекращения брака, регулирования отношений между супругами, отношений с участием детей, усы-
--	--	--

		новления, установления и оспаривания отцовства, осложненных иностранным элементом; - основные коллизионные привязки в этой сфере; - содержание норм раздела VII Семейного Кодекса РФ; - содержание норм Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления 1993 г.; - специфику наследственных правоотношений международного характера и основные коллизионные формулы в этой сфере; - содержание норм Гаагской конвенции о коллизии законов, касающихся формы завещательного распоряжения 1961 г.; - содержание норм Вашингтонской конвенции о единообразном законе о форме международного завещания 1973 г.; - содержание норм Конвенции о праве, подлежащем применению к наследованию недвижимого имущества 1989 г.; - специфику охраны объектов интеллектуальной собственности международным частным правом; - содержание норм Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г.; - содержание норм Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г.; - содержание норм Римской конвенции по охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и предприятий радиовещания 1961 г.; - содержание норм Брюссельской конвенции об охране сигналов, несущих теле- и радиопрограммы, передаваемые через спутники 1974 г.; - содержание норм Женевской конвенции по правовой охране производителей фонограмм от незаконного копирования 1971 г.; - содержание норм Соглашения о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав стран СНГ 1993 г.; - содержание норм Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. Уметь:
--	--	--

		– оперировать изученными юридическими понятиями и категориями; – анализировать юридические факты, относящиеся к истории возникновения и современному состоянию науки международного частного права; – анализировать, толковать и правильно применять коллизионные нормы; – принимать и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; – осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; – давать квалифицированные юридические заключения и консультации; – правильно составлять и оформлять юридические документы. Владеть: – юридической терминологией по изученной теме; – навыками работы с правовыми актами по изученной теме; – навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, возникающих в сфере компетенции международного частного права.
4	IV.Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж	Знать: - содержание концепций о месте международного гражданского процесса в системе права и в науке как отрасли правоведения; - содержание норм Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса 1954 г.; - содержание норм Гаагской конвенции Об облегчении доступа к правосудию за границей 1980 г.; - содержание норм конвенции О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965 г.; - содержание норм конвенции О сборе за границей доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г.; - основные коллизионные привязки, используемые в сфере международного гражданского процесса; - специфику международного коммерческого арбитража как механизма рассмотрения споров; - содержание норм Европейской кон-

		венции о внешнеторговом арбитраже 1961 г.; - содержание норм Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже 1985 г.; - содержание норм Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.; - содержание норм Вашингтонской конвенции о разрешении инвестиционных споров между государствами и лицами иных государств 1965 г.; - виды арбитражных соглашений, понятие юридической автономности арбитражного соглашения, коллизионные привязки для определения его действительности, форму арбитражного соглашения, содержание арбитражного соглашения; - содержание норм Закона о международном коммерческом арбитраже 1993 г.; - содержание норм АПК РФ; - содержание норм ГПК РФ. Уметь: – оперировать изученными юридическими понятиями и категориями; – анализировать юридические факты, относящиеся к истории возникновения и современному состоянию науки международного частного права; – анализировать, толковать и правильно применять коллизионные нормы; – принимать и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; – осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; – давать квалифицированные юридические заключения и консультации; – правильно составлять и оформлять юридические документы. Владеть: – юридической терминологией по изученной теме; – навыками работы с правовыми актами по изученной теме; – навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, возникающих в сфере компетенции международного
--	--	---

		частного права.
--	--	-----------------

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (темы) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
I	Общие положения международного частного права						
	1.Международное частное право: понятие, юридическая природа.	9	2	2		Интерактивная лекция	Коллоквиум Самостоятельная работа
	2.Система международного частного права.	9			2		
	3.История науки международного частного права.	9			2		
	4.Источники международного частного права.	9	2	1	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	5.Унификация и гармонизация в международном частном праве.	9		1	2	Работа в малых группах	Тесты/контрольные задания
	6. Коллизионные нормы.	9	2	2	2	Кейс-стади	Эссе, реферат
	7.Общие начала правоприменения в международном частном праве. Особенности применения коллизионных норм. Проблемы	9	2	4	2	Интерактивная лекция	Тесты/контрольные задания

	мы, связанные с применением иностранного права.						
II	Субъекты международного частного права						
	8. Физические лица в международном частном праве.	9		2	2	Кейс-стади	Эссе, реферат
	9. Юридические лица в международном частном праве.	9		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	10. Государство как субъект международного частного права.	9	2	2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
III	Институты и подотрасли международного частного права						
	11. Отношения собственности в международном частном праве.	9		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	12. Право иностранных инвестиций.	9		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	13. Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки.	9	2	4	2	Интерактивная лекция	Контрольные задания
	14. Денежные обязательства в международном частном праве.	9		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	15. Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров.	9		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	16. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.	9	2	2	2	Кейс-стади	Решение задач
	17. Трудовые отношения в международном частном праве.	9			2		
	18. Брачно-семейные отношения в международном частном праве.	9		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	19. Наследственные отношения в международном частном праве.	9		2	2		

	20.Интеллектуальная собственность в международном частном праве.	9	2	4	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
IV	Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж						
	21.Международный гражданский процесс.	9	2	4	2	Кейс-стади	Решение задач
	22.Международный коммерческий арбитраж.	9	2	4	2	Кейс-стади	Решение задач
	Всего:		20	46	42	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.2. Тематический план очной формы обучения (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции	Практические занятия	СР		
I	Общие положения международного частного права						
	1.Международное частное право: понятие, юридическая природа.	8	2	2		Интер-активная лекция	Коллоквиум Самостоятельная работа
	2.Система международного частного права.	8			2		
	3.История науки международного частного права.	8			2		
	4.Источники международного частного права.	8	2	1	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	5.Унификация и гармонизация в международном частном праве.	8		1	2	Работа в малых группах	Тесты/контрольные задания

	6. Коллизионные нормы.	8	2	2	2	Кейс-стади	Эссе, реферат
	7. Общие начала правоприменения в международном частном праве. Особенности применения коллизионных норм. Проблемы, связанные с применением иностранного права.	8	2	4	2	Интер-активная лекция	Тесты/ контрольные задания
II	Субъекты международного частного права						
	8. Физические лица в международном частном праве.	8		2	2	Кейс-стади	Эссе, реферат
	9. Юридические лица в международном частном праве.	8		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
	10. Государство как субъект международного частного права.	8	2	2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
III	Институты и подотрасли международного частного права						
	11. Отношения собственности в международном частном праве.	8		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
	12. Право иностранных инвестиций.	8		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
	13. Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки.	8	2	4	2	Интер-активная лекция	Контрольные задания
	14. Денежные обязательства в международном частном праве.	8		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
	15. Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров.	8		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
	16. Внедоговорные обязательства в международном частном	8	2	2	2	Кейс-стади	Решение задач

	праве.						
	17.Трудовые отношения в международном частном праве.	8			2		
	18.Брачно-семейные отношения в международном частном праве.	8		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	19.Наследственные отношения в международном частном праве.	8		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	20.Интеллектуальная собственность в международном частном праве.	8	2	4	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
IV	Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж						
	21.Международный гражданский процесс.	8	2	4	2	Кейс-стади	Решение задач
	22.Международный коммерческий арбитраж.	8	2	4	2	Кейс-стади	Решение задач
	Всего:		20	46	42	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.3. Тематический план очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции	Практические занятия	СР		
I	Общие положения международного частного права						
	1.Международное частное право: понятие, юридическая природа.	10	2	2	4	Интерактивная лекция	Коллоквиум
	2.Система международного частного права.	10			2		
	3.История науки	10			4		

	международного частного права.						
	4.Источники международного частного права.	10			4		
	5.Унификация и гармонизация в международном частном праве.	10			4		
	6. Коллизионные нормы.	10		2	4	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	7.Общие начала правоприменения в международном частном праве. Особенности применения коллизионных норм. Проблемы, связанные с применением иностранного права.	10	2	4	4	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
II	Субъекты международного частного права						
	8. Физические лица в международном частном праве.	10			4	Кейс-стади	Эссе, реферат
	9. Юридические лица в международном частном праве.	10			2		
	10. Государство как субъект международного частного права.	10	2	2	2		
III	Институты и подотрасли международного частного права						
	11. Отношения собственности в международном частном праве.	10			2		
	12. Право иностранных инвестиций.	10			4		
	13.Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки.	10	2	4	6	Интер-активная лекция	Эссе, реферат
	14.Денежные обязательства в международном частном праве.	10			6		

	15.Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров.	10			4		
	16.Внедоговорные обязательства в международном частном праве.	10		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	17.Трудовые отношения в международном частном праве.	10			2		
	18.Брачно-семейные отношения в международном частном праве.	10			2		
	19.Наследственные отношения в международном частном праве.	10		2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	20.Интеллектуальная собственность в международном частном праве.	10		2	4	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
IV	Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж						
	21.Международный гражданский процесс.	10	2	2	2	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	22.Международный коммерческий арбитраж.	10		2	4	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	Всего:		10	24	74		Экзамен – 36 ак.ч.

2.1.4. Тематический план очно-заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды образовательной деятельности и трудоёмкость (в часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции	Практические занятия	СР		

I	Общие положения международного частного права						
	1.Международное частное право: понятие, юридическая природа.	8	2	2	4	Интер-активная лекция	Коллоквиум
	2.Система международного частного права.	8			2		
	3.История науки международного частного права.	8			4		
	4.Источники международного частного права.	8			4		
	5.Унификация и гармонизация в международном частном праве.	8			4		
	6. Коллизионные нормы.	8		2	4		
	7.Общие начала правоприменения в международном частном праве. Особенности применения коллизионных норм. Проблемы, связанные с применением иностранного права.	8	2	4	4	Кейс-стади	Коллоквиум
II	Субъекты международного частного права						
	8. Физические лица в международном частном праве.	8			4	Кейс-стади	Эссе, реферат
	9. Юридические лица в международном частном праве.	8			2		
	10. Государство как субъект международного частного права.	8	2	2	2	Кейс-стади	Эссе, реферат
III	Институты и подотрасли международного частного права						
	11. Отношения собственности в международном частном праве.	8			2		
	12. Право иностранных инвестиций.	8			4		

	13.Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки.	8	2	4	6	Интер-активная лекция	Эссе, реферат
	14.Денежные обязательства в международном частном праве.	8			6		
	15.Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров.	8			4		
	16.Внедоговорные обязательства в международном частном праве.	8		2	2		
	17.Трудовые отношения в международном частном праве.	8			2		
	18.Брачно-семейные отношения в международном частном праве.	8			2		
	19.Наследственные отношения в международном частном праве.	8		2	2		
	20.Интеллектуальная собственность в международном частном праве.	8		2	4	Направленная дискуссия	Тесты/контрольные задания
IV	Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж						
	21.Международный гражданский процесс.	8	2	2	2	Кейс-стади	Решение задач
	22.Международный коммерческий арбитраж.	8		2	4	Кейс-стади	Решение задач
	Всего:		10	24	74	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.5. Тематический план очно-заочной формы ускоренного обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды образовательной деятельности и трудоёмкость (в часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции	Практические занятия	СР		
I	Общие положения международного частного права						
	1.Международное частное право: понятие, юридическая природа.	7	2	2	4	Интер-активная лекция	Коллоквиум
	2.Система международного частного права.	7			2		
	3.История науки международного частного права.	7			4		
	4.Источники международного частного права.	7			4		
	5.Унификация и гармонизация в международном частном праве.	7			2		
	6. Коллизионные нормы.	7		2	4		
	7.Общие начала правоприменения в международном частном праве. Особенности применения коллизионных норм. Проблемы, связанные с применением иностранного права.	7	2	2	4	Кейс-стади	Коллоквиум
II	Субъекты международного частного права						
	8. Физические лица в международном частном праве.	7			2	Кейс-стади	Эссе, реферат
	9. Юридические лица в международном частном праве.	7			2		
	10. Государство как субъект международ-	7		2	4	Кейс-стади	Эссе, реферат

	ного частного права.						
III	Институты и подотрасли международного частного права						
	11.Отношения собственности в международном частном праве.	7			4		
	12. Право иностранных инвестиций.	7			6		
	13.Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки.	7	2	2	6	Интер-активная лекция	Эссе, реферат
	14.Денежные обязательства в международном частном праве.	7			6		
	15.Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров.	7			6		
	16.Внедоговорные обязательства в международном частном праве.	7			4		
	17.Трудовые отношения в международном частном праве.	7			2		
	18.Брачно-семейные отношения в международном частном праве.	7			2		
	19.Наследственные отношения в международном частном праве.	7			2		
	20.Интеллектуальная собственность в международном частном праве.	7		2	6	Направленная дискуссия	Тесты/ контрольные задания
IV	Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж						
	21.Международный гражданский процесс.	7		2	4	Кейс-стади	Решение задач
	22.Международный коммерческий арбитраж.	7		2	6	Кейс-стади	Решение задач
	Всего:		6	16	86	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.6. Тематический план очно-заочной формы обучения (группа выходного дня)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды образовательной деятельности и трудоёмкость (в часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции	Практические занятия	СР		
I	Общие положения международного частного права						
	1.Международное частное право: понятие, юридическая природа.	10	2	2	4	Интер-активная лекция	Коллоквиум
	2.Система международного частного права.	10			2		
	3.История науки международного частного права.	10			4		
	4.Источники международного частного права.	10			4		
	5.Унификация и гармонизация в международном частном праве.	10			2		
	6. Коллизионные нормы.	10		2	4	Кейс-стади	Эссе, реферат
	7.Общие начала правоприменения в международном частном праве. Особенности применения коллизионных норм. Проблемы, связанные с применением иностранного права.	10	2	2	4	Кейс-стади	Коллоквиум
II	Субъекты международного частного права						
	8. Физические лица в международном частном праве.	10			3		

	9. Юридические лица в международном частном праве.	10			2		
	10. Государство как субъект международного частного права.	10		2	4	Кейс-стади	Эссе, реферат
III	Институты и подотрасли международного частного права						
	11. Отношения собственности в международном частном праве.	10			4		
	12. Право иностранных инвестиций.	10			6		
	13. Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки.	10	2	4	6	Интер-активная лекция	Эссе, реферат
	14. Денежные обязательства в международном частном праве.	10			6		
	15. Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров.	10			6		
	16. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.	10			4		
	17. Трудовые отношения в международном частном праве.	10			4		
	18. Брачно-семейные отношения в международном частном праве.	10			4		
	19. Наследственные отношения в международном частном праве.	10			4		
	20. Интеллектуальная собственность в международном частном праве.	10		2	6	Направленная дискуссия	Тесты/контрольные задания
IV	Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж						
	21. Международный	10		2	4	Кейс-	Решение за-

	гражданский процесс.					стади	дач
	22.Международный коммерческий арбитраж.	10		2	6	Кейс-стади	Решение за-дач
	Всего:		6	18	93	Экзамен – 27 ак.ч.	

2.1.7. Тематический план заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и трудоёмкость (в часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции	Практические занятия	СР		
I	Общие положения международного частного права						
	1.Международное частное право: понятие, юридическая природа.	5	2	2	2	Интер-активная лекция	Коллоквиум Самостоя-тельная рабо-та
	2.Система междуна-родного частного права.	5			4		
	3.История науки международного частного права.	5			2		
	4.Источники между-народного частного права.	5			2		
	5.Унификация и гар-монизация в между-народном частном праве.	5			2		
	6. Коллизионные нормы.	5			6		
	7.Общие начала пра-воприменения в между-народном частном праве. Особенности применения коллизи-онных норм. Пробле-мы, связанные с при-менением иностран-ного права.	5	2	2	7	Направ-ленная дискус-сия	Эссе, реферат
II	Субъекты междуна-						

	родного частного права						
	8. Физические лица в международном частном праве.	5			6		
	9. Юридические лица в международном частном праве.	5			6		
	10. Государство как субъект международного частного права.	5			6		
III	Институты и подотрасли международного частного права						
	11. Отношения собственности в международном частном праве.	5			10		
	12. Право иностранных инвестиций.	5			6		
	13. Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки.	5		2	4	Кейс-стади	Эссе, реферат
	14. Денежные обязательства в международном частном праве.	5			6		
	15. Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров.	5			8		
	16. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.	5			6		
	17. Трудовые отношения в международном частном праве.	5			4		
	18. Брачно-семейные отношения в международном частном праве.	5			4		
	19. Наследственные отношения в международном частном праве.	5			4		
	20. Интеллектуальная собственность в международном частном праве.	5			10		
IV	Международный						

	гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж						
	21.Международный гражданский процесс.	5		2	8	Кейс-стади	Тестирование
	22.Международный коммерческий арбитраж.	5		2	8	Кейс-стади	Решение задач
	Всего:		4	10	121	Экзамен -9 ак.ч.	

2.1.8. Тематический план заочной формы ускоренного обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и трудоёмкость (в часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции	Практические занятия	СР		
I	Общие положения международного частного права						
	1.Международное частное право: понятие, юридическая природа.	3	2	2	2	Интер-активная лекция	Коллоквиум Самостоятельная работа
	2.Система международного частного права.	3			2		
	3.История науки международного частного права.	3			2		
	4.Источники международного частного права.	3			2		
	5.Унификация и гармонизация в международном частном праве.	3			4		
	6. Коллизионные нормы.	3			6		
	7.Общие начала правоприменения в международном частном праве. Особенности применения коллизи-	3		2	9	Кейс-стади	Эссе, реферат

	онных норм. Проблемы, связанные с применением иностранного права.						
II	Субъекты международного частного права						
	8. Физические лица в международном частном праве.	3			6		
	9. Юридические лица в международном частном праве.	3			6		
	10. Государство как субъект международного частного права.	3			6		
III	Институты и подотрасли международного частного права						
	11. Отношения собственности в международном частном праве.	3			8		
	12. Право иностранных инвестиций.	3			6		
	13. Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки.	3		2	10	Кейс-стади	Эссе, реферат
	14. Денежные обязательства в международном частном праве.	3			6		
	15. Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров.	3			8		
	16. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.	3			6		
	17. Трудовые отношения в международном частном праве.	3			4		
	18. Брачно-семейные отношения в международном частном праве.	3			4		
	19. Наследственные отношения в международном частном праве.	3			4		

	20.Интеллектуальная собственность в международном частном праве.	3			10		
IV	Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж						
	21.Международный гражданский процесс.	3			8		
	22.Международный коммерческий арбитраж.	3			8		
	Всего:		2	6	127	Экзамен -9 ак.ч.	

2.1.9. Тематический план заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и трудоёмкость (в часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции	Практические занятия	СР		
I	Общие положения международного частного права						
	1.Международное частное право: понятие, юридическая природа.	3	2	2	6	Интер-активная лекция	Коллоквиум
	2.Система международного частного права.	3			5		
	3.История науки международного частного права.	3			5		
	4.Источники международного частного права.	3			6		
	5.Унификация и гармонизация в международном частном праве.	3			6		
	6. Коллизионные нормы.	3			6		

	7. Общие начала правоприменения в международном частном праве. Особенности применения коллизионных норм. Проблемы, связанные с применением иностранного права.	3	2	2	5	Кейс-стади	Эссе, реферат
II	Субъекты международного частного права						
	8. Физические лица в международном частном праве.	3			6		
	9. Юридические лица в международном частном праве.	3			4		
	10. Государство как субъект международного частного права.	3			4		
III	Институты и подотрасли международного частного права						
	11. Отношения собственности в международном частном праве.	3			10		
	12. Право иностранных инвестиций.	3			6		
	13. Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки.	3		2	4	Кейс-стади	Эссе, реферат
	14. Денежные обязательства в международном частном праве.	3			6		
	15. Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров.	3			8		
	16. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.	3			6		
	17. Трудовые отношения в международном частном праве.	3			4		
	18. Брачно-семейные отношения в международном частном	3			4		

	праве.						
	19.Наследственные отношения в международном частном праве.	3			4		
	20.Интеллектуальная собственность в международном частном праве.	3			10		
IV	Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж						
	21.Международный гражданский процесс.	3		2	8	Кейс-стади	Эссе, реферат
	22.Международный коммерческий арбитраж.	3		2	8	Кейс-стади	Эссе, реферат
	Всего:		4	10	121		Экзамен – 9 ак.ч.

2.1.10. Тематический план для заочной формы ускоренного обучения на базе СПО

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и трудоёмкость (в часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции	Практические занятия	СР		
I	Общие положения международного частного права						
	1.Международное частное право: понятие, юридическая природа.	3	2	2	6	Интер-активная лекция	Коллоквиум
	2.Система международного частного права.	3			5		
	3.История науки международного частного права.	3			5		
	4.Источники международного частного права.	3			6		

	5. Унификация и гармонизация в международном частном праве.	3			6		
	6. Коллизионные нормы.	3			6		
	7. Общие начала правоприменения в международном частном праве. Особенности применения коллизионных норм. Проблемы, связанные с применением иностранного права.	3		2	5	Кейс-стади	Эссе, реферат
II	Субъекты международного частного права	3					
	8. Физические лица в международном частном праве.	3			6		
	9. Юридические лица в международном частном праве.	3			4		
	10. Государство как субъект международного частного права.	3			4		
III	Институты и подотрасли международного частного права	3					
	11. Отношения собственности в международном частном праве.	3			10		
	12. Право иностранных инвестиций.	3			6		
	13. Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки.	3		2	4	Кейс-стади	Эссе, реферат
	14. Денежные обязательства в международном частном праве.	3			6		
	15. Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров.	3			8		
	16. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.	3			6		

	17.Трудовые отношения в международном частном праве.	3			4		
	18.Брачно-семейные отношения в международном частном праве.	3			4		
	19.Наследственные отношения в международном частном праве.	3			4		
	20.Интеллектуальная собственность в международном частном праве.	3			10		
IV	Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж	3					
	21.Международный гражданский процесс.	3		2	8	Кейс-стади	Эссе, реферат
	22.Международный коммерческий арбитраж.	3		2	10	Кейс-стади	Эссе, реферат
	Всего:		2	10	123		Экзамен – 9 ак.ч.

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. *Международное частное право: понятие, юридическая природа*

Содержание:

- 1.Термин «Международное частное право».
2. Предмет регулирования международного частного права: трансграничные частноправовые отношения. Иностранный элемент.
- 3.Отдельные вопросы становления международного частного права как науки и как отрасли права.
- 4.Коллизия права.
- 5.Метод международного частного права. Коллизионно-правовой способ регулирования трансграничных частноправовых отношений. Материально-правовой способ регулирования.
6. Система международного частного права.
7. Место международного частного права в системе права. Международное право и международное частное право. Международное частное право как самостоятельная отрасль национального права.

Задания для подготовки:

1. Проанализировать современные международные отношения по характеру, кругу субъектов, правовой природе и пр. Соотнести международные (межгосударственные, межвластные) отношения и трансграничные (частно-правовые) отношения.

2. Сопоставить международное право (по ранее изученным материалам) и национальное право по системообразующим критериям: предмет, метод, источники, объекты, субъекты, порядок нормообразования и пр.

3. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 2. История науки международного частного права

Содержание:

1. Возникновение международного частного права. Объективные предпосылки.

2. Возникновение науки международного частного права. Первые доктрины международного частного права. Глоссаторы. Постглоссаторы.

3. Теория статутов.

4. Наука международного частного права в XIX в. и в начале XX в.

5. Русская наука международного частного права. Развитие науки международного частного права в дореволюционной России.

Советская школа международного частного права.

6. Современные западные доктрины международного частного права. Прагматизм в международном частном праве. Теория локального права. Метод выбора результата. Универсализм в международном частном праве.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Темы 4, 5. Источники международного частного права. Унификация и гармонизация в международном частном праве

Содержание:

1. Понятие и виды источников международного частного права. Концепция двойственности источников.

2. Национальное законодательство государств как источник международного частного права. Современные кодификации международного частного права.

3. Роль международных договоров в развитии международного частного права.

4. Процессы унификации и гармонизации в международном частном праве.

5. Обычай как источник международного частного права. Обычай международного делового оборота. Неофициальная кодификация обычаев.

6. Современные тенденции развития источников международного частного права.

Задания для подготовки:

1. Повторить определения общей теории права в отношении понятий «норма права», «источник права», «система права», «унификация права», «гармонизация права», «рецепция права», а также определения международного публичного права в отношении понятий «трансформация», «имплементация», «инкорпорация».

2. Ознакомиться с основными источниками коллизионных норм в Российской Федерации: Гражданский кодекс РФ 2001 г. (разд. VI), Семейный кодекс РФ 1995 г. (разд. VII), Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г. (гл. XXVI). Подобрать источники международного частного права других стран (из последних кодификаций: Закон Бельгии «О кодексе международного частного права» 2004 г., Кодекс международного частного права Болгарии (с изм. 2007 г.), Турецкий кодекс 2007 г. «О международном частном праве и международном гражданском процессе» и др.)

3. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 6. Коллизионные нормы

Содержание:

1. Понятие коллизионной нормы.
2. Статус правоотношения.
3. Структура коллизионных норм.
4. Виды коллизионных норм.
5. Основные коллизионные принципы. Формулы прикрепления.
6. Тенденции развития коллизионных норм.

Задания для подготовки:

1. Повторить определения общей теории права в отношении понятий «норма права», «структура нормы права», общие положения о видах норм права.

2. Проанализировать особенности коллизионных норм, соотнести их с материально-правовыми и процессуально-правовыми нормами.

3. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 7. Общие начала правоприменения в международном частном праве. Особенности применения коллизионных норм. Проблемы, связанные с применением иностранного права

Содержание:

1. Особенности применения коллизионных норм.
2. Проблемы, связанные с выбором применимого права.

- 2.1. Обратная отсылка. Отсылка к праву третьего государства.
- 2.2. Скрытая коллизия.
- 3. Проблемы, связанные с применением иностранного права.
 - 3.1. Понимание иностранного права: концептуальные подходы в праве разных государств.
 - 3.2. Установление содержания иностранного права.
 - 3.3. Применение иностранного права. Толкование иностранного права.
 - 3.4. Интерлокальные, интертерриториальные, интерперсональные коллизии.
 - 3.5. Последствия неустановления содержания иностранного права.
- 4. Пределы применения иностранного права.
 - 4.1. Оговорка о публичном порядке.
 - 4.2. Концепция норм непосредственного применения (императивных норм).

Задания для подготовки:

- 1. Смоделировать ситуации, порождающие коллизию права. Подобрать соответствующие коллизионные нормы в законодательстве России, регулирующие такие ситуации.
- 2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 8. Физические лица в международном частном праве

Содержание:

- 1. Правосубъектность иностранцев в международном частном праве. Право- и дееспособность. Коллизия национального права иностранца и права страны пребывания. Личный статут (*lex personalis*) физического лица и сфера его применения.
- 2. Эволюция законодательства об иностранцах. Основные черты современного статуса иностранцев в частноправовой сфере.
- 3. Гражданская правоспособность иностранцев. Основные правовые режимы. Взаимность (формальная и материальная) и порядок ее установления в международном частном праве России и за рубежом. Реторсии и порядок их применения в международном частном праве России и за рубежом. Гражданская дееспособность иностранцев. Применение *lex nationalis* и *lex loci actus*.
- 4. Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей квалификацией. Вопрос об эквивалентности иностранной квалификации и признании соответствующих документов.

Задания для подготовки:

- 1. Повторить положения гражданского права в отношении правоспособности, дееспособности физических лиц, опеки и попечительства, признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления гражданина умер-

шим.

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 9. Юридические лица в международном частном праве

Содержание:

1. Понятие иностранного юридического лица. Личный статут юридического лица – **lex societatis**. Экстерриториальность статута юридического лица. Сфера его применения. Национальность юридического лица, способы ее определения. Теория "контроля", ее применение и значение. Соотношение личного статута и национальности юридического лица.

2. Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного государства и допуск его к хозяйственной деятельности.

3. Международные организации как юридические лица. Особенности их правового положения. Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, правовое положение. Кодекс поведения ТНК. Оффшорные компании и особенности их правового положения.

4. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Критерии отнесения юридических лиц к иностранным. Признание и допуск иностранных юридических лиц к хозяйственной деятельности.

Задания для подготовки:

1. Повторить положения гражданского права в отношении правоспособности юридических лиц.

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 10. Государство как субъект международного частного права

Содержание:

1. Особенности правового положения государства как участника трансграничных частноправовых отношений.

2. Понятие иммунитета государства.

3. Содержание иммунитета: судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска, иммунитет от принудительного исполнения иностранных судебных решений, иммунитет собственности государства, иммунитет сделок государства.

4. Виды иммунитета государства: абсолютный, функциональный, ограниченный.

5. Национально-правовое и международно-правовое регулирование иммунитета государства.

Задания для подготовки:

1. Повторить положения общей теории права и международного права

в отношении статуса государства, принципа суверенитета государств, иммунитета государств.

2. Ознакомиться с положениями ГПК РФ, АПК РФ, иных актов российского законодательства об иммунитете государства, ФЗ от 3 ноября 2015 г. N 297-ФЗ "О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации".

3. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 11. *Отношения собственности в международном частном праве*

Содержание:

1. Вещно-правовые отношения с иностранным элементом. Институт собственности в международном частном праве.

2. Коллизионные вопросы права собственности.

3. Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования права собственности и иных вещных прав.

Задания для подготовки:

1. Повторить положения гражданского права о праве собственности и других вещных правах.

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 12. *Право иностранных инвестиций*

Содержание:

1. Трансграничная инвестиционная деятельность, трансграничные инвестиционные отношения.

2. Понятие иностранных (трансграничных) инвестиций для принимающего государства (реципиента) и для государства – инвестора.

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Основные начала регулирования иностранных инвестиций в праве различных государств.

4. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Международно-правовые стандарты защиты иностранных инвестиций.

Задания для подготовки:

1. Повторить положения Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 13. *Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки*

Содержание:

1. Международная коммерческая сделка: понятие, признаки, соотношение со смежными понятиями.
2. Система правового регулирования международных коммерческих сделок.
3. Коллизионно-правовое регулирование международных коммерческих сделок.
 - 3.1. Обязательственный статут.
 - 3.2. Принцип "автономии воли" (*lex voluntatis*). Сфера и пределы его применения.
 - 3.3. Закон наиболее тесной связи (*Proper Law*).
4. Материально-правовое регулирование международных коммерческих сделок.
 - 4.1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
 - 4.2. Договор международного финансового лизинга, договор международного факторинга (Оттавские конвенции 1988 г.), агентский договор.
5. Негосударственное регулирование трансграничных договорных обязательств. *Lex mercatoria*.
 - 5.1. Международные торговые термины (ИНКОТЕРМС-2020 г.).
 - 5.2. Принципы международных коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУА) 2016 г.
6. Электронная торговля.

Задания для подготовки:

1. Используя справочно-поисковые системы осуществить мониторинг международных договоров в сфере международных коммерческих сделок, в которых участвует Российская Федерация.
2. На основе анализа норм российского законодательства определить содержание термина «внешнеэкономическая сделка».
3. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 14. Денежные обязательства в международном частном праве

Содержание:

1. Понятие международных денежных обязательств.
2. Содержание денежных обязательств. Условия платежа. Валютные условия. Защитные оговорки.
3. Международные денежные расчеты. Основные формы денежных расчетов. Унификация правил международных денежных расчетов. Банковские гарантии.
4. Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном де-

нежном обороте. Разрешение коллизий законов различных государств, регулирующих вексельные и чековые отношения.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 15. *Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров*

Содержание:

1. Понятие трансграничного транспортного правоотношения. Субъекты. Особенности ответственности.

2. Трансграничная морская перевозка. Понятие, субъекты трансграничного морского правоотношения. Договор морской перевозки. Международно-правовое регулирование морских перевозок.

3. Трансграничная воздушная перевозка. Договор международной воздушной перевозки. Международно-правовое регулирование воздушных перевозок.

4. Трансграничная железнодорожная перевозка.

5. Трансграничная автомобильная перевозка. Виды и особенности выбора применимого права. Договор трансграничной автомобильной перевозки: понятие, стороны, права и обязанности. Ответственность перевозчика. Международно-правовое регулирование.

6. Трансграничная смешанная перевозка. Особенности содержания договора международной смешанной перевозки. Международно-правовое регулирование.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 16. *Внедоговорные обязательства в международном частном праве*

Содержание:

1. Понятие и виды внедоговорных обязательств в международном частном праве.

2. Обязательства из причинения вреда международного характера.

2.1. Понятие, виды, содержание.

2.2. Коллизионно-правовое регулирование деликтных отношений.

2.3. Международно-правовое регулирование деликтных отношений.

3. Коллизионно-правовое регулирование обязательств из недобросовестной конкуренции.

4.. Коллизионно-правовое регулирование обязательств из неосновательного обогащения.

5. Тенденции регулирования внедоговорных обязательств в междуна-

родном частном праве.

Задания для подготовки:

1. Повторить положения общей части гражданского права о внедоговорных обязательствах.
2. Проанализировать тенденции развития гражданского права России в вопросах регулирования внедоговорных обязательств.
3. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 17. Трудовые отношения в международном частном праве

Содержание:

1. Понятие трансграничных трудовых отношений (трудовых отношений, осложненных иностранным элементом).
2. Основания возникновения коллизий между правом различных государств, регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора права. Коллизионные принципы, применяемые при выборе права к трудовым отношениям.
3. Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в Российской Федерации.
4. Международно-правовое регулирование трудовых отношений с участием иностранцев и вопросов социального обеспечения.

Задания для подготовки:

1. Повторить положения Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 18. Брачно-семейные отношения в международном частном праве

Содержание:

1. Понятие, содержание и особенности брачно-семейных отношений международного характера.
2. Основания возникновения коллизий между семейным правом различных государств и проблема выбора права.
3. Коллизионно-правовое регулирование заключения и прекращения брака по российскому праву и праву зарубежных стран. Унифицированные коллизионные нормы по вопросам брака.
4. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений между супругами. Брачный договор и выбор компетентного правопорядка.
5. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства по российскому праву и праву других государств. Международно-правовое и

национально-правовое регулирование трансграничного усыновления.

Задания для подготовки:

1. Повторить положения Семейного кодекса Российской Федерации.
2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 19. Наследственные отношения в международном частном праве

Содержание:

1. Трансграничные наследственные отношения. Иностранный элемент в наследственных отношениях. Основания возникновения коллизий наследственного права различных государств и проблема выбора права. Расщепление наследственного статуса.
2. Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской Федерации. Наследственный статут и сфера его применения.
3. Международно-правовое регулирование трансграничных наследственных отношений.

Задания для подготовки:

1. Повторить положения Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих наследственные отношения.
2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 20. Интеллектуальная собственность в международном частном праве

Содержание

1. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве. Территориальный характер прав на объекты интеллектуальной собственности.
2. Правовая охрана авторских прав в трансграничном пространстве: международно-правовое регулирование, национально-правовое регулирование (часть IV Гражданского кодекса РФ). Механизмы охраны.
3. Правовая охрана смежных прав в трансграничном пространстве.
4. Понятие "промышленной собственности" в международном частном праве. Правовая охрана промышленной собственности в трансграничном пространстве. Механизмы охраны.
5. Правовая охрана прав на средства индивидуализации товаров, работ, услуг. Принципы охраны. Особенности охраны общеизвестных знаков, фирменных наименований. Международная регистрация товарных знаков
6. Международно-правовая охрана прав на средства индивидуализации в сети Интернет.

Задания для подготовки:

1. Повторить определения гражданского права в отношении понятий «интеллектуальная собственность», «авторское право», «право промышленной собственности», объекты охраны права интеллектуальной собственности, «фактологическая и регистрационная ветви интеллектуальной собственности», «патент», «критерии охраноспособности», «смежные права», «средства индивидуализации», «товарные знаки». Вспомнить особенности объектов интеллектуальной собственности и их охраны.

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 21. *Международный гражданский процесс*

Содержание:

1. Понятие международного гражданского (арбитражного) процесса.
2. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе.
3. Международная судебная юрисдикция по трансграничным по гражданским делам. Понятие международной юрисдикции. Способы определения юрисдикции.

4. Международная правовая помощь. Исполнение иностранных судебных поручений. Оказание правовой помощи на основании международных договоров. Легализация официальных документов.

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и способы исполнения. Международно-правовое регулирование порядка признания и исполнения иностранных судебных решений.

Задания для подготовки:

1. Повторить материалы международного публичного права по вопросам оказания правовой помощи.

2. Ознакомиться с положениями ГПК РФ и АПК РФ по вопросам признания и исполнения иностранных судебных (арбитражных) решений.

3. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Тема 22. *Международный коммерческий арбитраж*

Содержание:

1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. Основные концепции правовой природы международного коммерческого арбитража.

2. Виды международного коммерческого арбитража.

3. Компетенция. Процедура. Принцип обязательности арбитражных решений. Порядок создания арбитража; порядок рассмотрения дел.

4. Арбитражные соглашения, понятие, виды.

5. Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого арбитража.

6. Порядок рассмотрения международных экономических споров в Российской Федерации. Исполнение иностранных арбитражных решений.

7. Международный коммерческий арбитраж за рубежом. Арбитражный суд Международной торговой палаты (Париж), Лондонский международный третейский суд, Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, Американская арбитражная ассоциация (Нью-Йорк), Вашингтонский центр по разрешению инвестиционных споров.

8. Международный коммерческий арбитраж в системе досудебных (альтернативных) способов разрешения споров.

Задания для подготовки:

1. Проанализировать основные способы разрешения трансграничных частноправовых споров.

2. Используя Интернет-ресурсы, ознакомиться с направлениями деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в сфере разрешения трансграничных хозяйственных споров.

3. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Международное частное право: понятие, юридическая природа

1. Термин «международное частное право». Объект регулирования в международном частном праве. Соотношение международного права и международного частного права. Разграничение объекта международного частного права и объектов ряда отраслей национального права (гражданского, трудового, семейного, финансового).

2. Коллизия права разных государств: понятие, сфера возникновения, причины.

3. Метод международного частного права. Способы регулирования в международном частном праве и их правовые формы. Отечественная доктрина о методе правового регулирования в международном частном праве.

4. Нормативный состав международного частного права. Доктринальные подходы к определению нормативного состава международного частного права.

5. Система международного частного права как отрасли права и отрасли правоведения. Место международного частного права в юридической системе.

Задания для подготовки:

1) В чем Вам видятся преимущества и недостатки коллизионного и материального способов регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом?

2) Как вы думаете, будут ли основания для применения ст. 1186 ГК РФ к

договору между двумя российскими юридическими лицами с местонахождением на территории России, если одно из них - организация с иностранными инвестициями?

Темы 4, 5. Источники международного частного права. Унификация и гармонизация в международном частном праве

1. Источники международного частного права: понятие и виды.
 - а) российское законодательство по международному частному праву;
 - б) законодательство зарубежных стран по международному частному праву, кодификация в международном частном праве;
 - в) международные договоры по международному частному праву: значение, виды. Понятие и виды трансформации в международном частном праве;
 - г) обычай и обыкновение, судебная и арбитражная практика, доктрина.
2. Унификация и гармонизация в международном частном праве.
 - а) понятие и механизм унификации в международном частном праве;
 - б) виды унификации;
 - в) международные организации по унификации международного частного права и результаты унификации;
 - г) гармонизация: понятие, признаки, особенности;
 - д) способы и формы гармонизации;
 - е) соотношение унификации и гармонизации в международном частном праве;
 - ж) иные способы сближения права: рецепция, адаптация и пр.

Задания для подготовки:

1) При подготовке к занятию используйте сравнительно-правовой метод для уяснения содержания понятий «унификация» и «гармонизация», опираясь на следующие критерии: субъекты нормотворчества, юридическая природа включаемых в национальную отрасль международного частного права положений; способы включения в национальное право; различия во вступлении в силу и прекращении норм международного частного права, связанные с их юридической природой; требования к формулировкам, включаемым в состав национального права в процессе унификации и гармонизации; правовая обязательность унификации и гармонизации. Все результаты сравнения следует представить в виде таблицы.

2) Проанализируйте положения п.п. 26-27 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях от 5 июля 2001 г. и сделайте выводы о сущности институтов унификации и гармонизации в международном частном праве.

3) С позиции процессов унификации, гармонизации и других способов сближения права дайте оценку следующим нормативным источникам:

- Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.;
- Кодекс Бустаманте 1928 г.;

- Модельный гражданский кодекс для государств-участников СНГ;
- Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.;
- Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г.;
- Инкотермс-2020;
- Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г.;
- Принципы УНИДРУА.

Тема 6. Коллизионные нормы

1. Коллизионные нормы: понятие, строение, виды и классификации.
2. Основные коллизионные принципы, их соотношение с формулами прикрепления.
3. Современные тенденции развития коллизионных норм. Явление множественности коллизионных привязок (расщепление и кумуляция), новые виды коллизионных привязок (жесткие, гибкие) в современном международном частном праве.

Задания для подготовки:

1) При подготовке к занятию обратите внимание на закон наиболее тесной связи (Proper law) как одну из формул прикрепления: оцените ее значение (на основе норм ГК РФ часть III, раздел VI) как общего субсидиарного начала при выборе применимого права. Что осложняет применение этой формулы прикрепления в российской практике? Кто и каким образом устанавливает «наиболее тесную связь»?

2) Смоделируйте решение следующей ситуации:

В соответствии со ст. 24 Закона Грузии «О международном частном праве» 1998 г. «правоспособность и дееспособность юридического лица определяется правом страны, где орган управления имеет фактическое место нахождения». В законодательстве Российской Федерации, а также большинства стран СНГ личный закон юридического лица определяется на основе критерия инкорпорации. Какие проблемы на практике могут возникнуть в связи с этим? Какие меры необходимо предпринять соответствующим хозяйствующим субъектам во избежание проблем?

Тема 7. Общие начала правоприменения в международном частном праве. Особенности применения коллизионных норм. Проблемы, связанные с применением иностранного права

1. Общие начала правоприменения в международном частном праве.
2. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм:
 - а) обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства (коллизия коллизий): российская доктрина и законодательство о renvoi; решение проблемы

renvoi в зарубежном законодательстве;

б) конфликт квалификации («скрытые коллизии»): понятие, варианты решения, регулирование конфликта квалификации в российском законодательстве;

в) хромающие отношения, предварительный коллизионный вопрос, обход закона в международном частном праве.

3. Применение иностранного права:

а) различия в подходах к иностранному праву в национальных правовых системах. Иностранное право как фактическое обстоятельство и как правовая система;

б) установление содержания иностранного права;

в) применение и толкование иностранного права.

г) интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии. Применение права непризнанного государства;

4. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Нормы непосредственного применения (императивные нормы). Последствия неприменения иностранного права.

Задания для подготовки:

1) Аргументируйте, как должен поступить российский суд при необходимости квалификации институтов «репутации», «места заключения договора», «узаконения внебрачных детей в мечети», «родительского согласия на брак несовершеннолетних детей», «места жительства» при разрешении спора, вытекающего из отношений, осложненных иностранным элементом?

2) Российское общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд Российской Федерации с иском к иностранной компании в связи с ненадлежащим исполнением последней обязательств по поставке товара.

Соглашение сторон о применимом праве отсутствовало. Суд решил, что к спорным правоотношениям в силу пункта 3 статьи 1211 ГК РФ подлежит применению право страны продавца. Истец в обоснование своей позиции ссылался на нормы российского права, сведений о содержании иностранного права не представлял. Ответчик не участвовал в судебном разбирательстве, отзыв не представил.

Суд пришел к выводу о том, что при рассмотрении споров в арбитражных судах в Российской Федерации обязанность доказывания содержания норм иностранного права возложена на стороны. В связи с тем, что стороны не представили сведений о содержании иностранного права, суд применил к правоотношениям сторон российское право, поскольку содержание норм иностранного права в разумные сроки не было установлено.

Прав ли суд? Какова роль суда в установлении содержания иностранного права?

Тема 8. Физические лица в международном частном праве

1. Основы правового положения физических лиц в международном

частном праве.

2. Личный закон физического лица. Сфера применения личного закона физического лица.

3. Понятие и виды режимов, предоставляемых государствами иностранным физическим лицам, находящимся на их территории.

4. Значение интерлокальных, интерперсональных и интертемпоральных коллизий для определения статуса отдельных категорий физических лиц.

5. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации.

Задания для подготовки:

Проведите сравнительную характеристику коллизионных норм законодательства Российской Федерации, Швейцарии, Германии, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Австрии, иных государств, регулирующих по вопросу правового положения физических лиц. Постарайтесь вычленить новые привязки, проанализируйте причины их появления.

Тема 9. Юридические лица в международном частном праве

1. Понятие личного статута иностранного юридического лица и способы его определения. Национальность юридического лица, основные концепции и значение её определения. Соотношение статута и национальности. Понятие «коммерческого предприятия».

2. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Виды предоставляемых им режимов, понятие взаимности. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц.

3. Международные юридические лица. Транснациональные корпорации. Оффшорные компании.

Задания для подготовки:

1) В 2003 г. Лондонский коммерческий суд рассмотрел дело², которое интересно тем, что суд отступил от формальных требований критерия инкорпорации (предусмотренного в законодательстве России и Великобритании) и фактически применил к отношениям сторон закон наиболее тесной связи.

Российскими гражданами на о. Гернси (оффшорная территория) была учреждена компания для осуществления торговли алюминием, произведенным Новокузнецким алюминиевым заводом. Компания не вела хозяйственной деятельности на о. Гернси, и ее деятельность почти полностью осуществлялась из России. Торговля металлом велась в Лондоне через местных брокеров. Между директорами компании возник спор, и в английский суд был заявлен иск об имущественной ответственности одного из директоров перед компанией за убытки, вызванные несанкционированной торговлей металлом. Истцы ссылались на английское право, применимое на о. Гренси, ис-

² Дело приводится по: Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правое и коллизионное регулирование. М., 2008.

ходя из которого действия директора противоречили интересам компании (нарушение "презюмируемого обязательства"). Ввиду того, что дело затрагивало несколько юрисдикций, суд рассмотрел вопрос о том, право какой страны должно применяться к обязательствам директора в отношении компании. Поскольку деятельность совместного предприятия осуществлялась с территории России через представительство компании в Москве, суд установил, что обязанности директора должны регулироваться российским правом.

Суд отклонил доводы истцов о том, что, поскольку компания была зарегистрирована на о. Гернси, суд должен толковать отношения сторон в соответствии с правом о. Гернси (т.е. английским правом). В итоге суд определил, что ко всему иску должно применяться российское право.

Попробуйте мотивировать решение суда.

2) Дайте оценку следующей ситуации: Закрытое акционерное общество "Национальное информационное агентство "Телевизионная служба новостей" (далее - Агентство) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" (далее - Компания) об обязании возвратить имущество на общую сумму 3300000 долларов США, из которой 1570000 долларов США - стоимость оборудования, переданного компании по актам приема-передачи от 05.07.2002, и 1406489 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества "Лит-Фонон" стоимостью 1730000 долларов США. Определением суда первой инстанции от 28.04.2003 производство по делу прекращено в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по тому основанию, что Соглашением о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" от 09.10.1992, предусмотрен иммунитет компании от судебного вмешательства и исполнительных действий. Постановлением суда апелляционной инстанции от 09.07.2003 определение оставлено без изменения по тем же основаниям. Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 10.09.2003 оставил принятые судебные акты без изменения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил отменить определение и постановление нижестоящих судов и направить дело на новое рассмотрение, указав при этом: данный спор возник в связи с осуществлением компанией коммерческой деятельности. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что все имущество, приобретенное по договору, в том числе и ценные бумаги, должно использоваться в целях осуществления профессиональной, то есть направленной на реализацию основных уставных целей, а не вспомогательной коммерческой деятельности. При данных обстоятельствах у суда отсутствовали правовые основания для распространения функционального иммунитета на все правоотношения сторон по спорному коммерческому договору.

Тема 10. Государство как субъект международного частного права

1. Государство – особый субъект международного частного права. Правовое положение государства в частноправовых отношениях, осложнен-

ных иностранным элементом.

2. Иммунитет государства. Понятие. Юридическое содержание элементов иммунитета: судебный (юрисдикционный), иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска, иммунитет принудительного исполнения судебного решения, иммунитет собственности государства, иммунитет от применения иностранного права.

3. Виды иммунитета: абсолютный, функциональный, ограниченный. Доктрины, их обосновывающие.

4. Национально-правовое регулирование иммунитета государства.

5. Международно-правовое регулирование иммунитета государства.

6. Правовой статус торговых представительств Российской Федерации за границей.

Задания для подготовки:

Посольство иностранного государства обратилось в государственный арбитражный суд Российской Федерации с иском к российской компании. Исковые требования вытекали из договора подряда. Российская компания (подрядчик) заявила встречный иск к посольству иностранного государства (заказчику). Посольство сослалось на иммунитет от судопроизводства в стране пребывания.

Должен ли суд отказать в принятии встречного иска?

Тема 11. Отношения собственности в международном частном праве

1. Общие начала коллизионного регулирования трансграничных вещных отношений.

2. Коллизионные нормы общего и специального характера, применяемые к отдельным видам трансграничных вещных отношений.

3. Толкование коллизионного принципа *lex rei sitae* применительно к различным видам вещных отношений.

Задания для подготовки:

1. При подготовке к обсуждению определите содержание основных терминов (keywords), характерных для изучаемой темы, с целью их активного использования в дискуссии.

2. Опираясь на знания, полученные в процессе ответов на вопросы плана занятия, объясните различия в применении коллизионной нормы «*lex rei sitae*» применительно к движимой и недвижимой собственности.

3. Обратитесь к иностранному законодательству, в частности, к принятым в начале XXI в. законам и кодексам МЧП Бельгии 2004, Украины 2005, Японии 2006, Турции 2007 г.г., (опубликованы в Журнале международного частного права, СПб, в период с 2005 по 2009 г.), обратите внимание на положения а) о видах собственности, б) о праве государства на принудительные меры в отношении иностранной собственности и правах иностранного собственника на её защиту. Результаты работы перенесите в конспект.

Тема 12. Право иностранных инвестиций

1. Понятие и виды инвестиций. Прямые и портфельные инвестиции, основные характеристики.

2. Субъекты трансграничных инвестиционных отношений. Государство как участник инвестиционных отношений. Допуск иностранного инвестора к хозяйственной деятельности.

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовой статус иностранных инвестиций в Российской Федерации. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 1999 г.

4. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Двусторонние соглашения Российской Федерации с иностранными государствами о взаимной защите иностранных капиталовложений.

Универсальные международно-правовые механизмы защиты иностранных инвестиций: Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и национальными субъектами других государств 1965 г., Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г.

Задания для подготовки:

1. Что понимается под стабилизационной оговоркой? Какое значение имеет эта оговорка для защиты иностранных инвестиций? Выполните анализ ст. 9 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 1999 г.

2. На основе анализа нескольких двусторонних соглашений Российской Федерации с иностранными государствами о взаимной защите иностранных капиталовложений покажите, какие механизмы разрешения инвестиционных споров между государством, принимающим инвестиции, и иностранным инвестором предусмотрены в этих соглашениях. Дайте их характеристику.

Тема 13. Договорные обязательства в международном частном праве. Международные коммерческие сделки

1. Понятие сделки международного характера и понятие международной коммерческой сделки: общее и особенное.

2. Коллизионно-правовое регулирование сделок международного характера: закон автономии воли (*lex voluntatis*), закон наиболее тесной связи (*proper law of the contract*), закон страны продавца (*lex venditoris*) и другие формулы прикрепления.

3. Материально-правовое регулирование международных коммерческих сделок:

- а) договор международной купли-продажи;
- б) договор международного финансового лизинга;
- в) договор международного факторинга;
- г) международный дистрибьюторский договор, агентский договор.

4. Торговые обычаи. Неофициальная кодификация торговых обычаев. Концепция *lex mercatoria*. ИНКОТЕРМС-2020. Принципы УНИДРУА 2004 г.

(редакция 2016 г.)

5. Форма сделок международного характера. Форма и порядок подписания международных коммерческих сделок.

Задания для подготовки:

1) Проанализируйте несколько регламентов международных коммерческих арбитражей (Регламент Арбитражного суда МТП, Регламент Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты, Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ и др.) на предмет определения в них принципов выбора применимого права к ВЭС. Подумайте, могут ли арбитры не обращаться к коллизионным нормам, а напрямую применять *lex mercatoria*?

2) ООО "ТЦ Мальцевский" (Россия) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к фирме "Хомаг ГУС ГМБХ" (Германия) о взыскании 130.652.092 руб. в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по договору международной купли-продажи. Решением Арбитражного суда г. Москвы в удовлетворении исковых требований было отказано как не подтвержденных истцом ни по размеру, ни по основаниям.

Федеральный арбитражный суд Московского округа, рассматривая данный спор, установил, что «в параграфе 11 заключенного между истцом и ответчиком контракта предусмотрено, что в случае, если партнерам не удастся урегулировать спор и/или разногласия путем переговоров, то все споры и разногласия между партнерами по контракту, возникающие по этому контракту или в связи с ним, разрешаются окончательно в соответствии с правилами судопроизводства Российской Федерации».

Из смысла данного параграфа следует, что стороны предусмотрели, что при разрешении спора подлежит применению российское процессуальное право. Вопрос же о применении к спорным правоотношениям материального права остался сторонами не урегулированным. В этой связи Федеральный арбитражный суд Московского округа, направив дело на новое рассмотрение, постановил: «при новом рассмотрении дела суду следует определить право, подлежащее применению к спорным правоотношениям».

Как должен поступить арбитражный суд? Какое право должно быть избрано им в качестве применимого? Необходимо ли учитывать положения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.?

3) Решите задачу: в соответствии с договором купли-продажи, заключенным на условиях CIF между российской организацией и турецкой фирмой, российская организация обязуется поставить партию клюквы, а турецкая фирма оплатить товар. Во время перевозки судно, на котором находился товар, попало в шторм, вследствие чего товар был уничтожен. Турецкая фирма отказалась оплатить товар. Российская организация обратилась в суд.

Каково будет решение суда? Изменится ли решение, если базисными условиями поставки являются CFR, FOB, DDU, EXW?

Тема 14. Денежные обязательства в международном частном праве

1. Понятие и виды международных денежных обязательств.
2. Содержание денежных обязательств. Условия платежа. Валютные условия. Валюта цены товара (услуг). Валюта платежа. Валютный курс и его определение. Иные валютные условия. Защитные оговорки. Валютная оговорка: понятие, виды. Золотая оговорка: понятие, виды. Скользящая цена.
3. Международные денежные расчеты. Основные формы денежных расчетов. Унификация правил международных денежных расчетов. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 2006 г. Унифицированные правила по инкассо 1995 г. Порядок денежных расчетов, установленных в Общих условиях поставок товаров 1968-1988 гг. Банковские гарантии. Унифицированные правила для гарантий по требованию 2010 г.
4. Вексель и чек. Коллизионное регулирование: применение *lex loci actus* и *lex personalis*. Унификация вексельного и чекового права. Женевские конвенции о простом и переводном векселе 1930 г. Женевские конвенции о чеках 1931 г. Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных простых векселях 1988 г. Особенности англо-американского права, регулирующего вексель и чек.

Задания для подготовки:

- 1) Сформулировать различные виды защитных валютных оговорок для включения во внешнеэкономические контракты.
- 2) Провести сравнительный анализ англо-американской и континентальной моделей правового регулирования института векселя. Результаты оформить в виде сравнительной таблицы.

Тема 15. Право трансграничных перевозок грузов и пассажиров

1. Понятие трансграничного транспортного правоотношения. Понятие «транспортировка» и ее виды. Субъекты. Коллизионные принципы: *lex banderae (lex flagi)* – основной коллизионный принцип. Особенности содержания таких принципов, как *lex loci contractus*, *lex loci actus*, *lex rei sitae*.
2. Трансграничная морская перевозка. Понятие, субъекты трансграничного морского правоотношения.
Договор морской перевозки.
Чартерная (трамповая) перевозка. Линейное (регулярное или публичное) судоходство.
Транспортная документация: коносамент и его виды, накладная.
Общая и частная авария как способ распределения убытков и расходов.
Морской залог судна. Ипотека морского судна. Арест судна.
Разрешение коллизий законов по вопросам торгового мореплавания. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г.
Международно-правовое регулирование морских перевозок. Брюссельская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся коносамен-

тов 1924 г. и дополнительные протоколы (Правила Гаага-Висби). Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские правила). Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. Международная конвенция о морских залогах и ипотеках 1993 г. Женевская конвенция об аресте судов коммерческого назначения 1999 г.

3. Трансграничная воздушная перевозка.

Договор международной воздушной перевозки.

Ответственность перевозчика.

Транспортная документация.

Источники. Воздушный кодекс РФ 1997 г. Международно-правовое регулирование воздушных перевозок. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Монреальская конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г. Двусторонние договоры с участием Российской Федерации.

4. Трансграничная железнодорожная перевозка.

Классификация железнодорожных перевозок и выбор применимого права.

Особенности заключения и содержания договора железнодорожной перевозки.

Транспортная документация.

Ответственность перевозчика.

Соглашение о международных железнодорожных перевозках 1980 г. (КОТИФ). Соглашение о международном железнодорожном сообщении 1951 г. в ред. 1998 г (СМГС).

5. Трансграничная автомобильная перевозка.

Виды и особенности выбора применимого права.

Договор трансграничной автомобильной перевозки: понятие, стороны, права и обязанности.

Ответственность перевозчика.

Транспортная документация.

Источники. Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» 1998 г. (ред. 2007 г.).

Международно-правовое регулирование: Женевская конвенция о договоре международной перевозки грузов по дорогам 1956 г. (ЦМР). Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1974 г. Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа 1997 г. (СНГ). Двусторонние договоры с участием Российской Федерации.

6. Трансграничная смешанная перевозка.

Особенности содержания договора международной смешанной перевозки.

Оператор смешанной перевозки и его ответственность (сетевая ответ-

ственность).

Транспортная документация.

Международно-правовое регулирование: Соглашение о международном прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении 1959 г. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г.

Задания для подготовки:

1) Между российской авиакомпанией и российской организацией (грузоотправителем) были заключены два договора на перевозку оборудования для вертолета (коробка передач) и оборудования для печати (принтеры) стоимостью 900 000 и 66 000 долл. США соответственно из России в Турцию. Договоры перевозки были оформлены двумя авианакладными, но товары следовали одним рейсом. В отношении ответственности за оборудование для вертолета была сделана оговорка об ограничении ответственности перевозчика – не более 330 000 долл. США, а в отношении оборудования для печати – не более 20 долл. США за 1 кг. В результате неудачной посадки в Турции весь товар был поврежден и полностью пришел в негодность.

Разрешите вопрос об ответственности перевозчика учитывая, что перевозка осуществлялась на основании Варшавской конвенции 1929 г. в редакции Гаагского протокола 1955 г. Изменится ли решение суда, если бы к перевозке применялась Монреальская конвенция 1999 г. о международных воздушных перевозках?

2) Составьте проект договора международной автомобильной перевозки грузов из России в Германию, подчиняющийся требованиям ЦМР/ КДПГ 1956 г.

Тема 16. Внедоговорные обязательства в международном частном праве

1. Понятие, признаки, виды трансграничных внедоговорных обязательств.

2. Понятие, признаки, виды трансграничных деликтных правоотношений в международном частном праве. Квази-деликты.

3. Способы определения статута деликтного отношения: виды коллизионных норм, регулирующих выбор права, их эволюция. Новые коллизионные привязки, причины их появления.

4. Коллизионно-правовое регулирование иных внедоговорных обязательств: отношений, возникающих из неосновательного обогащения, недобросовестной конкуренции.

5. Международно-правовое регулирование отношений в связи с внедоговорными обязательствами: унифицирующие договоры, гармонизация законодательств.

Задания для подготовки:

Изучите источники международного частного права иностранных государств и найдите коллизионные нормы, характерные для регулирования

изучаемого правоотношения по семьям права; найдите традиционные и новые коллизионные нормы, объясните причины появления новых привязок. 1. Подумайте, характерны ли новые привязки для сообщества государств или только для конкретной страны? 2. Определите, какие привязки типичны для отношений из неосновательного обогащения и недобросовестной конкуренции.

Тема 18. Брачно-семейные отношения в международном частном праве

1. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом.

2. Коллизионно-правовое регулирование заключения и расторжения браков. Правоотношения между супругами.

3. Коллизионно-правовое регулирование отношений между супругами, между родителями и детьми.

4. Коллизионно-правовое регулирование международного усыновления, опеки, попечительства.

Задания для подготовки:

Иностранные граждане - супруги Г. и Д. обратились в суд с заявлением об удочерении М., 2005 года рождения, находящейся в доме ребенка. Они ссылались на то, что их финансовое положение позволяет им иметь детей и заботиться о них, дать им хорошее образование, а также тепло и уют любящего дома; осведомлены о состоянии здоровья ребенка и могут обеспечить ему необходимое лечение. Решением областного суда было отказано в удовлетворении заявления иностранных граждан Г. и Д. об удочерении М. Свой отказ суд обосновал отсутствием такого предусмотренного законом обязательного основания, как соответствие удочерения интересам ребенка.

Судом установлено, что несовершеннолетняя М. является ребенком, утратившим родительское попечение, находится в детском доме. В свидетельстве о ее рождении в графе "мать" значится Т., сведения об отце отсутствуют. Вступившим в законную силу решением суда от 18 января 2006 г. Т. лишена родительских прав в отношении дочери. Передать ребенка на воспитание родственникам или для усыновления в семьи российских граждан не представилось возможным. Кроме того, судом установлено, что решением иностранного суда от 23 сентября 1982 г. расторгнут брак между истцом Д. и ответчицей Г. по причине жестокого и бесчеловечного обращения ответчицы с истцом. При этом в решении указано, что Г. были даны показания под присягой и представлен affidavit, доказывающие убедительно для российского суда жестокое и бесчеловечное обращение ответчицы с истцом.

Суд пришел к выводу о несоответствии интересам ребенка удочерения супругами Г. и Д. несовершеннолетней М., в связи с чем отказал в удовлетворении их заявления.³

³ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26 февраля 2008 г. N 33-Г08-1 // СПС «Гарант».

Можно ли согласиться с решением суда? Какой порядок усыновления ребенка иностранными гражданами предусмотрен законодательством Российской Федерации? Какие документы должны представить иностранные граждане?

Тема 19. Наследственные отношения в международном частном праве

1. Трансграничные наследственные правоотношения:

- а) понятие;
- б) особенности источников института;

2. Особенности правового регулирования трансграничных наследственных отношений.

3. Основные коллизионные принципы, применяемые к трансграничным наследственным отношениям.

4. Расщепление наследственного статута.

5. Право, применимое к форме и действительности завещания.

Задания для подготовки:

1. Ознакомьтесь с законодательством России и иных стран по теме.

2. Последовательно, по стадиям, объясните, как следует написать завещание российскому туристу в Швейцарии, чтобы впоследствии оно было признано в России.

3. Каков порядок наследования для ребёнка от первого брака англичанина с российской гражданкой при рассмотрении дела о наследстве в российском суде? В английском суде?

4. По каким основаниям в марте 2009 г. Италия передала в дар Российской православной церкви Храм – подворье святителя Николая, 8 тыс. кв.м., который был построен в начале XX в. на собранные по всей России народные деньги и силами Императорского Православного Палестинского общества по проекту архитектора А.Щусева?

Тема 20. Интеллектуальная собственность в международном частном праве

Занятие 1. Международное авторское право

1. Понятие, виды и особенности авторских прав в международном частном праве.

2. Международно-правовая охрана авторских прав.

3. Законодательство РФ в области авторского права.

4. Охрана авторских прав в рамках СНГ.

5. Международно-правовая охрана авторских прав в сети Интернет.

Задания для подготовки:

«С.Б.А. Мьюзик Пабблишинг» предъявила претензию издательству «АСТ Москва» на компенсацию за выпуск книги Сергея Минаева «Duxless», вошедший в первую десятку рейтингов продаж крупных книжных магазинов. Сово-

купный тираж «Duxless'a» превысил 200 тысяч экземпляров. В письме издательству «АСТ» упоминалось, что «составной частью» книги Сергея Минаева «Duxless» «являются тексты музыкальных произведений» «Lou Reed» и группы «The Smiths», авторские права на которые принадлежат «EMI Music Publishing Ltd». А поскольку разрешения на воспроизведение и распространение этих произведений запрошено не было, «Duxless» является контрафактной продукцией на основании действовавшего на тот момент пункта 3 статьи 48 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». Юристы издательской группы «АСТ» сослались на статью 19 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», а также статьи 10 и 10-bis «Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений» отмечая, что цитирование, с указанием имени автора и названий самих песен соответствует действующим российским и международным нормам права.

Дайте правовую оценку данного дела, основываясь на Четвертой части Гражданского кодекса РФ и Бернской конвенции.

Занятие 2. Международное право промышленной собственности

1. Понятие, виды и особенности охраны промышленной собственности в международном частном праве.

2. Международно-правовая охрана изобретений, промышленных образцов, полезных моделей.

3. Особенности международно-правовой охраны средств индивидуализации.

4. Права иностранцев на промышленную собственность на территории РФ и права российских лиц за границей.

5. Лицензионный договор в международном частном праве.

6. Доменное имя в сети Интернет: особенности правовой защиты.

Задания для подготовки:

1. Немецкая фирма "Квелле Акциенгезельшафт" являлась владельцем товарного знака "quelle", который был надлежащим образом зарегистрирован и имел международную защиту, в том числе и на территории РФ.

В 1999 г. немецкая фирма обнаружила, что обозначение, идентичное товарному знаку "quelle", используется в доменном имени "quelle.ru", что под данным доменным именем расположена страница с изображением титульного листа всемирно известного каталога "Quelle" и товарного знака "quelle". В связи с данным фактом немецкая фирма обратилась с иском в арбитражный суд к российскому юридическому лицу, являвшемуся владельцем доменного имени "quelle.ru", о прекращении незаконного использования товарного знака.

Дайте правовую оценку действий ответчика.

2. Корпорация "Истман Кодак Компани" (США) являлась владельцем товарных знаков в виде обозначения Kodak и комбинированного обозначения со словесным элементом "Kodak" в отношении классов товаров и услуг по международной классификации товаров и услуг, указанных в них.

Российский предприниматель без образования юридического лица в

1998 г. заключил с институтом договор о регистрации в Российской Федерации доменного имени своей страницы в сети Интернет в зоне RU в виде обозначения www.kodak.ru. Используя данную страницу, предприниматель предоставлял пользователям Интернета информацию о своей коммерческой деятельности по продаже товаров фирмы "Истман кодак компани", информацию о данных товарах и о своем магазине фототоваров и фотоуслуг.

Оцените действия ответчика с точки зрения Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.

Тема 21. Международный гражданский процесс

1. Понятие международного гражданского процесса. Соотношение международного гражданского процесса и международного частного права.

2. Понятие международной подсудности. Основные системы определения подсудности. Договорная подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения.

3. Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц, иностранного государства, международных организаций. Судебный залог.

4. Международная правовая помощь. Выполнение судебных поручений.

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Признание и исполнение решений иностранных судов иностранных по делам о несостоятельности (банкротстве). Предварительные обеспечительные меры.

6. Европейский суд по правам человека. Экономический суд СНГ.

Задания для подготовки:

В российском суде был предъявлен иск чешским производителем ликера «Бехтеревка» против немецкого продавца этого ликера об ответственности за поставку на российский рынок некачественной партии товаров. На российский рынок под торговой маркой «Бехтеревка» был поставлен другой товар. Такие действия чешским производителем были расценены как недобросовестная конкуренция.

Вправе ли был российский суд принимать соответствующее дело к рассмотрению?

Тема 22. Международный коммерческий арбитраж

1. Международный коммерческий арбитраж как институт разрешения споров в МЧП: понятие, правовая природа и виды.

2. Альтернативное разрешение споров (переговоры, медиация, примирение, med-arb, mini-trial, суд со множеством дверей и т.п.).

3. Международные договоры об арбитражном разрешении инвестиционных споров.

4. Арбитражное соглашение: понятие, правовая природа, виды.

5. Международно-правовое регулирование коммерческого арбитража.
6. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
7. Международный коммерческий арбитраж в РФ:
 - а) Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ;
 - б) Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ.
8. Ведущие центры международного коммерческого арбитража. Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма.

Задания для подготовки:

1. При рассмотрении спора по иску французской компании "Compagne Generale des Faux" и ее аргентинской дочерней компании "Compana des Aguas del Aconquija, S.A." к Республике Аргентина МЦУИС отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что концессионный договор, был заключен с аргентинской провинцией Тукуман, а не с Республикой Аргентина. Кроме того, концессионный договор предусматривал разрешение спора в административном суде провинции Тукуман. Истец ссылаясь на обязательства Республики Аргентина, вытекающие из двустороннего соглашения между Аргентиной и Францией о защите капиталовложений, а также на тот факт, что Аргентина является участницей Вашингтонской конвенции. Кроме того, по утверждению истца, Аргентина обладает достаточными полномочиями, чтобы вмешаться и методами административного воздействия заставить провинцию исполнить заключенный договор. МЦУИС не согласился с аргументами истца, признав, что провинция является стороной в концессионном договоре, который предусматривает иную процедуру разрешения споров, в частности в административном суде провинции.

Проанализируйте данное дело и ответьте на вопрос, как в российском законодательстве решена проблема разрешения споров с участием государства и его административно-территориальных образований.

Дайте оценку юридической силы Московской конвенции 1972 г «О разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из экономического и научно-технического сотрудничества», устанавливающую обязательность арбитражного порядка разрешения споров между хозяйствующими организациями стран - участниц Конвенции.

2. Российское ООО (ответчик) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением об отмене решения МКАС при ТПП РФ по спору между ним и японской фирмой, ссылаясь на отсутствие у МКАС при ТПП РФ компетенции по рассмотрению данного спора. Контракт между сторонами предусматривал рассмотрение споров по нему арбитражем в соответствии с Российско-Японским коммерческим арбитражным соглашением, т.е. не содержал прямого указания на рассмотрение споров в МКАС. Соглашение между ТПП РФ и Японской коммерческой арбитражной ассоциацией 1995 г. рекомендовало физическим и юридическим лицам, занятым в торговле и инвестициях между Российской Федерацией и Японией, включать в их контракты арбитражную оговорку об урегулировании споров арбитражем в соответствии с Российско-Японским коммерческим арбитражным соглашени-

ем, что и было сделано сторонами контракта. Указанным соглашением предусмотрено, что местом арбитража будет являться, если стороны не договорились об ином, страна - местонахождения коммерческого предприятия – ответчика.

Есть ли у Арбитражного суда г. Москвы основания для отмены решения МКАС?

При каких условиях ссылка в договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным соглашением?

3. Македонская фирма обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о выдаче исполнительного листа на основании решения МКАС при ТПП РФ по спору между ней и российским открытым акционерным обществом, которое не было согласно с решением МКАС по мотивам отсутствия между сторонами третейского соглашения и по мотивам принятия МКАС решения по спору, не предусмотренному третейским соглашением. В частности, по мнению ОАО, третейские оговорки в контрактах содержат указания на разрешение споров действовавшими в момент их заключения третейскими судами и комиссиями, правопреемником которых МКАС не является. Контракты между сторонами от 1989 г. и 1992 г. содержали соглашения о передаче споров соответственно во Внешнеторговую арбитражную комиссию при ТПП СССР и во Внешнеторговую арбитражную комиссию при ТПП РФ.

Как вы думаете, удовлетворил ли суд заявление о выдаче исполнительного листа?

4. Итальянская фирма обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании и принудительном исполнении арбитражного решения, вынесенного арбитражем *ad hoc*, который проходил на территории Швеции. Решение было вынесено против российского открытого акционерного общества. Арбитражная оговорка, которая содержалась в соглашении, заключенном между фирмой и обществом, предусматривала передачу в арбитраж только тех споров, которые связаны с созданием совместного предприятия. Решение международного коммерческого арбитража касалось не только выхода фирмы из созданного на территории России совместного предприятия, но и споров относительно текущей экономической деятельности и реорганизации этого юридического лица. Однако между совместным предприятием и фирмой арбитражное соглашение не было заключено.

Откажет ли государственный арбитражный суд в приведении в исполнение этого решения и если да, то по каким основаниям?

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа проводится в форме изучения основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по дисциплине (модулю).

В целях более глубокого и качественного освоения дисциплины (модуля), формирования и закрепления необходимых компетенций, обучающиеся могут проводить самостоятельную исследовательскую работу по актуальным

теоретическим и практическим вопросам международного частного права, так как отдельные темы дисциплины (модуля) в силу ограниченного количества учебных часов не получили детального освещения на практических занятиях, но представляют интерес для отечественной юридической науки и практики.

Обучающиеся по согласованию с преподавателем вправе выбрать для самостоятельного изучения одну или несколько тем для написания эссе или реферата. При изучении любой дополнительной темы, прежде всего, должен ознакомиться с существующей по ней учебной, монографической литературой и нормативными материалами. Перечень необходимых источников содержится в списках литературы и нормативных материалов настоящей программы и может быть уточнен по рекомендации преподавателя.

Избранные темы могут обсуждаться на семинарских занятиях в интерактивной форме: в форме диспутов, коллоквиумов, деловых игр.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

С целью фиксации результатов освоения дисциплины (модуля) «Международное частное право» на последнем учебном занятии модуля преподаватель проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся. Проверка по выбору преподавателя может быть проведена в одной из следующих форм: тестирование, решение задач, написание эссе или реферата. Примерные вопросы тестов, темы эссе, рефератов представлены далее. По желанию обучающегося тема письменной работы может быть согласована индивидуально (заранее).

Задачи могут быть взяты из Практикума по международному частному праву/В.А.Канашевский, В.Л. Толстых. – М.: Международные отношения, 2021. <https://megapro.msal.ru/>.

По результатам проверки преподавателем в электронный журнал представляется оценка.

Пример тестовых заданий

1. Отметить правильный ответ

В сферу международного частного права входит

- (1) гражданская право- и дееспособность иностранных физических и юридических лиц
- (2) особенности процессуальных действий, связанных с задержанием лиц, подозреваемых в совершении уголовного преступления
- (3) административное производство по делам с участием иностранных лиц

2. Дополнить

В отечественной доктрине преобладает точка зрения о том, что объектом регулирования международного частного права, помимо непосредствен-

но гражданско-правовых отношений, являются семейные и

3. *Отметить правильный ответ*

К российским ученым, внесшим вклад в развитие международного частного права, относятся:

- 1) Л. А. Лунц;
- 2) А. Батиффоль;
- 3) М. Иссад.

4. *Отметить правильный ответ*

Если международный договор Российской Федерации содержит материально-правовые нормы, подлежащие применению к соответствующему отношению,

- 1) исключается применение коллизионных норм для определения права, применимого к вопросам, урегулированным такими материальными нормами;
- 2) сначала применяются национальные коллизионные нормы, а при их отсутствии - материально-правовые нормы международных договоров;
- 3) решение об очередности применения материальных и коллизионных норм принимает суд РФ, рассматривающий дело.

Темы рефератов и эссе

1. Понятие и особенности международного частного права в отечественной и иностранной правовых доктринах.
2. Место международного частного права в юридической системе.
3. Роль и место закона наиболее тесной связи - *Proper law* – в системе формул прикрепления.
4. Роль судебной практики в сфере коллизионного регулирования.
5. Проблема квалификации в международном частном праве.
6. Бремя доказывания иностранного права: основания и порядок осуществления.
7. Обратная отсылка в международном частном праве: теория и практика.
8. Публичный порядок в международном частном праве и его значение для судебной практики государств.
9. Бремя доказывания иностранного права: основания и порядок осуществления.
10. Проблемы установления содержания иностранного права.
11. Особенности применения иностранного права.
12. Унификация и гармонизация как способы снятия коллизионного вопроса.
13. *Lex mercatoria* как источник транснационального права.
14. Международный торговый обычай: понятие, содержание, соотношение с международным обычаем, обычаем делового оборота.
15. Неофициальная унификация и кодификация международных торго-

вых обычаев: значение для регулирования трансграничных частно-правовых отношений.

16. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в России и иных государствах, общая характеристика законодательства.

17. Иностранные юридические лица в России: особенности правового положения.

18. Проблема определения национальности юридических лиц.

19. Правовой статус «оффшорных компаний».

20. Особенности статуса государства как субъекта международного частного права.

21. Природа и виды иммунитета государства.

22. Международно-правовое регулирование иммунитета иностранного государства.

23. Трудовые отношения с иностранным участием, общие начала коллизионного и материально-правового регулирования.

24. Эволюция российского законодательства по международному семейному праву.

25. Особенности коллизионного регулирования брачных отношений в Российской Федерации.

26. Российское законодательство по вопросам международного усыновления (удочерения).

27. Вопросы международного усыновления в универсальных и региональных конвенциях.

28. Особенности производства дел, вытекающих из брачно-семейных отношений международного характера.

29. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.

30. Легализация официальных документов: понятие, способы.

31. Принцип взаимности и принцип международной вежливости при исполнении судебных поручений.

32. Компетенция государственных судов РФ по спорам с участием иностранных лиц.

33. Понятие пророгационных соглашений, их отличие от арбитражной оговорки.

34. Основные системы международной подсудности.

35. Иностранные судебные решения: проблемы исполнения в Российской Федерации.

36. Основания отказа в принудительном исполнении иностранных судебных решений на территории России.

37. Система правового регулирования внешнеэкономической деятельности.

38. Международная коммерческая сделка в международном частном праве.

39. Международный коммерческий контракт: понятие, содержание, условия.

40. Соглашения о разделе продукции в международном частном праве.
41. Концессионные соглашения в международном частном праве.
42. Договор международной купли-продажи: понятие формы и структуры.
43. Материально-правовое регулирование договора международной купли-продажи товаров.
44. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. о денежных обязательствах покупателя.
45. Трансграничный дистрибьюторский договор.
46. Международный франчайзинг.
47. Валютные условия внешнеэкономических сделок.
48. Денежные обязательства и защита от валютных рисков, коллизионные проблемы международных расчетов.
49. Понятие и виды международных кредитно-денежных правоотношений.
50. Особенности международных денежных обязательств и расчетно-платежных отношений при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
51. Право трансграничных инвестиций в системе международного частного права.
52. Национализация в трансграничном инвестиционном праве: теория и практика применения.
53. Иностранные юридические лица как субъекты инвестиционной деятельности.
54. Порядок допуска иностранного инвестора к хозяйственной деятельности в РФ.
55. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) (Севильская конвенция 1985 г.).
56. Лизинг как одна из форм привлечения иностранных инвестиций.
57. Порядок разрешения трансграничных инвестиционных споров.
58. Международно-правовая охрана авторских прав.
59. Международно-правовая охрана смежных прав.
60. Унификация и гармонизация авторского права и смежных прав.
61. Передача прав на объекты промышленной собственности в международном частном праве.
62. Передача прав на объекты авторских прав в международном частном праве.
63. Международно-правовая охрана авторских прав и смежных прав в сети Интернет.
64. Судебная юрисдикция и исполнение иностранных судебных решений по делам о нарушении авторских и смежных прав.
65. Международно-правовая охрана изобретений.
66. Сравнительная характеристика евразийской и европейской патентных систем.
67. Основные особенности охраны объектов промышленной собствен-

ности в США.

68. Классификация видов трансграничной транспортировки, понятие перевозки и перемещения – общее и особенное.

69. Особенности регламентации трансграничных смешанных перевозок грузов; правовое положение оператора трансграничной смешанной перевозки.

70. Источники института трансграничной воздушной перевозки, Варшавский и Чикагский «пакеты». Коллизионные проблемы трансграничной воздушной перевозки.

71. Особенности поиска права, применимого к регулированию отношений в связи с трансграничной перевозкой.

72. Понятие и виды трансграничной морской перевозки; чартерные и линейные перевозки, особенности их регулирования и оформления.

73. Понятие и виды фрахтования морского судна; субъекты правоотношения в связи с фрахтованием морского судна, понятие фактического перевозчика.

74. Понятие общей и частной аварии, принципы распределения убытков.

75. Унификация и гармонизация правовых норм, регулирующих трансграничную автомобильную перевозку.

76. Транспортная документация при трансграничной автомобильной перевозке, ее основные и факультативные реквизиты. Статус книжки МДП.

77. Понятие международного коммерческого арбитража. Основные доктрины о правовой природе международного коммерческого арбитража.

78. Правовое регулирование деятельности международного коммерческого арбитража в России.

79. Арбитражное соглашение: понятие, особенности, виды.

80. Виды международного коммерческого арбитража.

81. Сравнительный анализ международного коммерческого арбитража разных государств.

82. Признание и исполнение иностранного арбитражного решения

Примерные вопросы для промежуточной аттестации по международному частному праву

1. Понятие международного частного права. Предмет, определение.
2. Сфера действия международного частного права. Проблема «иностранного элемента» в международном частном праве.
3. Коллизия права и общий метод международного частного права.
4. Способы регулирования в международном частном праве и правовые формы их осуществления.
5. Нормативный состав международного частного права.
6. Место международного частного права в юридической системе. Термин «Международное частное право».
7. Международное частное право как комплексная отрасль правоведения.

8. Соотношение и взаимодействие международного права и международного частного права.
9. Международные организации по вопросам международного частного права.
10. Соотношение и взаимодействие международного частного права с национальным правом (гражданским, семейным, процессуальным и др.).
11. Основные принципы международного частного права.
12. Источники международного частного права, понятие, виды. Концепция двойственности источников, ее критика.
13. Российское законодательство по международному частному праву.
14. Законодательство зарубежных стран по международному частному праву.
15. Роль международных договоров в развитии международного частного права. Участие России в договорах по международному частному праву.
16. Обычай как источник международного частного права.
17. Место *lex mercatoria* в регулировании трансграничных отношений. Участие невластных субъектов в его формировании.
18. Унификация права в международном частном праве: понятие, виды, результаты.
19. Правовая природа унифицированных частноправовых норм, их место в национальном праве.
20. Гармонизация права: понятие, признаки, соотношение с унификацией.
21. Понятие и строение коллизионной нормы, виды коллизионных норм.
22. Коллизионные принципы, их соотношение с формулой прикрепления.
23. «Гибкие» привязки и их роль в современном международном частном праве.
24. Современные тенденции развития коллизионных норм.
25. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.
26. Конфликт квалификаций, способы их разрешения.
27. Основания и порядок применения иностранного права.
28. Применение иностранного права с множественностью правовых систем.
29. Оговорка о публичном порядке.
30. Нормы непосредственного применения в международном частном праве.
31. Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования.
32. Взаимность и реторсии в международном частном праве.
33. Гражданская правоспособность физических лиц в международном частном праве.
34. Гражданская дееспособность физических лиц в международном

частном праве.

35. Коллизионные вопросы опеки и попечительства.
36. Коллизионные вопросы безвестного отсутствия и признания лица умершим.
37. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации.
38. Основы правового положения иностранного юридического лица.
39. Личный статут и национальность юридического лица: понятие и их соотношение. Сфера применения личного статута юридического лица.
40. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.
41. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства: понятие, виды.
42. Международно-правовое регулирование иммунитета государства.
43. Законодательство Российской Федерации об иммунитете государства.
44. Вещный статут и сфера его применения.
45. Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в Российской Федерации.
46. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.
47. Международно-правовые стандарты защиты иностранных инвестиций.
48. Трансграничная (международная) коммерческая сделка: понятие, особенности регулирования.
49. Обязательственный статут и сфера его применения.
50. Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств.
51. Коллизионный принцип «автономии воли» и правила его применения в Российской Федерации.
52. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.
53. Договор международной купли-продажи товаров.
54. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
55. Форма трансграничного коммерческого договора.
56. Международный финансовый лизинг, правовое регулирование.
57. Международный факторинг, правовое регулирование.
58. Обычаи международной торговли.
59. Базисные условия договора международной купли продажи товаров. ИНКОТЕРМС-2020.
60. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 2016.
61. Международные денежные обязательства: понятие, содержание.
62. Вексель и чек в международном частном праве.
63. Валютные условия внешнеэкономической сделки.
64. Основные формы трансграничных денежных расчетов.

65. Коллизионно-правовые вопросы брака и развода.
66. Коллизионно-правовые вопросы правоотношений между супругами, между родителями и детьми.
67. Правовое регулирование трансграничного усыновления.
68. Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи.
69. Современные тенденции развития международного деликтного права.
70. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: виды, особенности регулирования.
71. Коллизионно-правовое регулирование обязательств по возмещению вреда в Российской Федерации.
72. Коллизионно-правовое регулирование обязательств по возмещению вреда, причиненного товарами, работами, услугами, недобросовестной конкуренцией, в Российской Федерации.
73. Особенности интеллектуальной собственности в международном частном праве.
74. Международно-правовая охрана авторских прав.
75. Международно-правовая охрана смежных прав.
76. Международно-правовая охрана промышленности собственности.
77. Международно-правовая охрана товарных знаков.
78. Основные подходы к коллизионно-правовому регулированию наследования в зарубежных странах.
79. Правовое регулирование трансграничного наследования в Российской Федерации.
80. Вопросы наследственного права в договорах об оказании правовой помощи.
81. Трудовые отношения с участием иностранцев в Российской Федерации.
82. Международно-правовое регулирование морской перевозки.
83. Международно-правовое регулирование воздушной перевозки.
84. Международно-правовое регулирование автомобильной перевозки.
85. Международно-правовое регулирование железнодорожной перевозки.
86. Понятие международного гражданского процесса и его соотношение с международным частным правом.
87. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Судебный залог.
88. Международная юрисдикция по трансграничным гражданским делам: понятие, виды. Пророгационные соглашения.
89. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных решений. Способы исполнения.
90. Признание и исполнение иностранных судебных решений в Рос-

сийской Федерации.

91. Легализация официальных документов: понятие, способы.

92. Правовые основы исполнения иностранных судебных поручений: понятие, виды, способы.

93. Международно-правовое регулирование оказания правовой помощи в рамках СНГ.

94. Международный коммерческий арбитраж: правовая природа, виды, принципы деятельности.

95. Международно-правовое регулирование деятельности международного коммерческого арбитража. Единообразные регламенты и типовые законы.

96. Международно-правовое регулирование разрешения хозяйственных споров в рамках СНГ.

97. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.

98. Специальный порядок разрешения инвестиционных споров между иностранным инвестором и государством (на основе Вашингтонской конвенции 1965 г.).

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

Международные документы

Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г.

Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г.

Европейская конвенция об информации относительно иностранного законодательства от 7 июня 1968 г.

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.// Вестник ВАС РФ. N 1. 1994.

Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. (в ред. Протокола 1980 г.).

Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г.

Конвенция о международном факторинге 1988 г.

Женевская конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселях 1930 г.

Женевская конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях 1930 г.

Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных простых векселях 1988 г.

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. в редакции Парижского акта 1971 г.

Всемирная конвенция об авторском праве в редакции 1952 г.

Всемирная конвенция об авторском праве в редакции 1971 г.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), 1994 г.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. (Протокол к нему 1989 г.)

Договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 г.

Римская конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г.

Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г.

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г.

Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. (в ред. 1955 г.).

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 г.

Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г.

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с использованием книжки МДП 1975 г. \Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) 1955 г. (в ред. 2010 г.).

Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 г. (в ред. 1999 г.).

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г.

Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, 1961 г.

Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.

Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г

Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 2003 г.

Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.

Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и национальными субъектами других государств 1965 г.

Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г.

Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой помощи.

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. (в ред. 2016 г.).

ИНКОТЕРМС 2020.

Унифицированные правила по инкассо 1996 г. (публикация Международной торговой палаты № 522).

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 2006 г. (публикация Международной торговой палаты № 600).

Унифицированные правила для гарантий по требованию 2010 г. (публикация Международной торговой палаты № 758).

Унифицированные правила для платежных банковских обязательств 2013 г. (публикация Международной торговой палаты).

Нормативные правовые акты Российской Федерации

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г.// СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ// СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ// СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ// СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. N 260-ФЗ "О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации"//Рос. газ. – 2013. – 4 октября.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г.// СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

Семейный кодекс Российской Федерации 1995 г.//СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 16.

Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г.// СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.

ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 2003 г.// СЗ. 2003. № 50. Ст. 4850.

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле в РФ» 2003 г.// СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 1999 г.

Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г.// Российская газета. 1993. 14 августа.

ФЗ от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1. Ст. 2.

ФЗ от 3 ноября 2015 г. N 297-ФЗ "О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации"//СЗ РФ.2015. № 45. Ст. 6198.

ФЗ от 29 декабря 2015 г. N 409-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" в связи с принятием Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации"//СЗ РФ. 2016. № 1, Ст. 29.

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 290-ФЗ "О международных

компаниях"// СЗ РФ. 2018. № 32. Ст. 5083.

Судебная практика

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 февраля 1998 г. N 29 "Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц"//СПС КонсультантПлюс.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов» // СПС КонсультантПлюс.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» //СПС КонсультантПлюс.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением Арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» //СПС КонсультантПлюс.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» /СПС КонсультантПлюс

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. N 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» /СПС КонсультантПлюс.

Арбитражная практика

Арбитражная практика за 1986-1991 гг. Торгово-промышленная палата РФ. М., 1997.

Арбитражная практика за 1996-1997 гг. Сост. М.Г.Розенберг. М., 1998.

Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 гг. Сост. М.Г.Розенберг. М., 1999.

Из практики Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ. 1987 – 2005 годы / Под ред. С.Н.Лебедева, А.И.Лободы, Д.Б.Филимонова. М. 2009.

Право и арбитражная практика. Вып.1, Торгово-промышленная палата РФ. М., 1997.

Практика международного коммерческого арбитражного суда: Научно-практ. комментарий. Сост. и автор комментария М.Г. Розенберг. М., 1997.

Практика международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1999 – 2000 гг. Составитель М.Г. Розенберг. М., 2001.

Практика международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2001 – 2002 гг. Составитель М.Г. Розенберг. М., 2004.

Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2003 г. / Сост. М.Г.Розенберг. М., 2004.

Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2005 г. / Сост. М.Г.Розенберг. М., 2006.

Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2006 г. / Сост. М.Г.Розенберг. М., 2008.

Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2007-2008 гг. / Сост. М.Г.Розенберг. - М.: Статут. 2010.

Основная литература

1. Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М.М. Богуславский. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 672 с. – ISBN 978-5-91768-645-5. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1876357> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

2. Международное частное право : учебник для бакалавров / Н. Н. Викторова, Г. К. Дмитриева [и др.] ; ред. Г. К. Дмитриева. – М. : Проспект, 2015. – 392 с. – ISBN 978-5-392-20956-9 + электронная версия. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=53150&idb=0 (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный.

3. Международное частное право : учебник / Г. К. Дмитриева, Е. Н. Еремичев, И. М. Кутузов [и др.] ; отв. ред. Г. К. Дмитриева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 680 с. – ISBN 978-5-392-19535-0. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30369> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

Дополнительная литература

1. Ануров В. Н. Международный инвестиционный арбитраж: вопросы компетенции : учебное пособие для магистров. – Москва : Проспект, 2019. – 208 с. – ISBN 978-5-392-30548-3. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42443> (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право : [в 3 томах] : учебник. – Москва : БЕК, 2000 – 2002. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=6228&idb=0 : https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=19037&idb=0 : https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=19038&idb=0

(дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

3. Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного контрактного права) : монография. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 309 с. – ISBN 5-94201-101-X. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=9889&idb=0 (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

4. Белоглазев А. Европейское международное частное право-договорные связи и обязательства. В 2-х т. Т. 1 / А. И. Белоглазев. – Киев : Таксон, 2010. – 1576 с. – ISBN 978-966-7128-75-3. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=42591&idb=0 (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

5. Белоглазев А. Европейское международное частное право-договорные связи и обязательства. В 2-х т. Т. 2 / А. И. Белоглазев. – Киев : Таксон, 2010. – 1640 с. – ISBN 978-966-7128-75-3. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=42592&idb=0 (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

6. Бессонова А.И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных арбитражей – М. : Статут, 2020. – 224 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный.

7. Борисов, В. Н. Отдельные виды обязательств в международном частном праве : монография. — 2-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина [и др.] ; отв. ред. Н.Г. Доронина, И.О. Хлестова. – М. : ИЗиСП при Правительстве РФ : ИНФРА-М, 2018. – 352 с. – www.dx.doi.org/10.12737/5620. – ISBN 978-5-16-010272-6. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/942224> (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

8. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте : учеб. пособие / Н. Г. Вилкова. – М. : Статут, 2004. – 511 с. – ISBN 5-8354-0117-5. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный.

9. Гражданское и торговое право зарубежных государств : в 2 т. Т. 1 : общая часть : учебник / М. А. Андрианова, Е. А. Васильев, А. В. Грибанов [и др.]. – Москва : Статут, 2019. – 560 с. – ISBN 978-5-8354-1534-2. – URL:

<https://znanium.com/catalog/product/1079375> (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

10. Дмитриева Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей / Виноградова Р.И., Дмитриева Г.К., Репин В.С. ; под ред. В.П. Мозолина. – М. : ИНФРА-М : НОРМА, 2002. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный.

11. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов / Р.В. Зайцев ; науч. ред. В.В. Ярков. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 208 с. – ISBN 978-5-466-00246-1. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=27423&idb=0 (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

12. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве / В. П. Звеков ; ИЗиСП при Правительстве РФ. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 416 с. – ISBN 978-5-466-00248-5. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=27877&idb=0 (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

13. Звеков В.П. Обязательства из причинения вреда в коллизионном праве. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный.

14. Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование / В.А. Канашевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 2019. – 704 с. – ISBN 978-5-7133-1624-2. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71175&idb=0 (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

15. Канашевский В.А. Международное частное право = Private international law : учебник / В. А. Канашевский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 2019. – 1064 с. – ISBN 978-5-7133-1625-9. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71171&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

16. Канашевский В.А. Практикум по международному частному праву / В.А. Канашевский, В.Л. Толстых. – Москва : Международные отноше-

ния, 2021. – 224 с. – ISBN 978-5-7133-1683-9. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=74980&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

17. Карабельников Б.Р. Исполнение решений международных коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. / Б. Р. Карабельников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИД ФБК-Пресс, 2003. – 488 с. – ISBN 5-88103-120-2. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=18889&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

18. Кокин А.С. Экспорт товара: купля-продажа, перевозка, страхование, банковские сделки / А. С. Кокин, Г. А. Левилов. – М. : СПАРК, 2005. – 402 с. – ISBN 5-88914-230-5. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=24418&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

19. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика / А. С. Кокин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. – 784 с. – ISBN 978-5-9998-0063-3. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный.

20. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации : комментарий / под ред. Г. Г. Иванова. – М. : Спарк, 2000. – 734 с. – ISBN 5-88914-136-8. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный.

21. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации : [по сост. на 1 авг. 2002 г.] / Исслед. центр част. права ; под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. – М. : ЮРИСТЪ, 2003. – 554 с. – ISBN 5-7975-0557-6. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный.

22. Кох Х. Международное частное право и сравнительное правоведение / Х. Кох, У. Магнус, П. Винклер фон Моренфельс; пер. с нем. Ю.М. Юмашева. – М. : Международные отношения, 2001. – 480 с. – ISBN 5-7133-1084-1. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=5978&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

23. Лунц Л.А. Курс международного частного права : в 3 т. : Т. 1-3 : Т. 1. Международное частное право: Общая часть, Т. 2. Международное частное право: Особенная часть, Т. 3. Международный гражданский процесс / Л.А. Лунц. – Москва : Спарк, 2002. – 1007 с. – ISBN 5-88914-182-1. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=10239&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

24. Луткова О.В. Основные проблемы охраны интеллектуальной собственности в международном частном праве : учебное пособие для магистров / О. В. Луткова, Л. В. Терентьева, Б. А. Шахназаров. – Москва : Проспект, 2017. – 224 с. – ISBN 978-5-392-21756-4. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/33684> (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

25. Мамаев А.А. Международная судебная юрисдикция по трансграничным гражданским делам : монография / А. А. Мамаев. – М. : Проспект, 2008. – 176 с. – ISBN 978-5-482-02054-8. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=30814&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

26. Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность / И. Г. Медведев ; Федер. нотар. палата России, Центр нотар. исслед. – 2-е изд. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 272 с. – ISBN 5-466-00106-6. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=20875&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

27. Международное частное право : учебник / Н. В. Власова, Н. Г. Доронина [и др.] ; отв. ред. Н. И. Марышева ; ИГиСП при Правительстве РФ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2011. – XIV, 928 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=42513&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

28. Международное частное право: Иностранное законодательство / ред. А. Н. Жильцов ; А. И. Муранов ; авт. предисл. А. Л. Маковский ; А.Н. Жильцов, А.И. Муранов, А.Л. Маковский, Исследовательский центр частного права. – М. : Статут, 2001. – 892 с. – ISBN 5-8354-0066-7. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=7691&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

29. Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания приведения в исполнение в России иностранных судебных решений / А. И. Муранов. – М. : СТАТУТ, 2003. – 192 с. – ISBN 5-8354-0166-3. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=20993&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

30. Настольная книга нотариуса: в 4 т. Том 4. Международное частное право, уголовное право и процесс в нотариальной деятельности / под ред. И.Г. Медведева. – М. : Статут, 2015. // СПС Гарант (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

31. Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский процесс : учеб. курс в 3-х ч. / Т. Н. Нешатаева. – М. : Городец, 2004. – 619 с. – ISBN 5-9584-0023-1. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=18965&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

32. Отдельные виды обязательств в международном частном праве / Н. Г. Доронина, В. А. Егиазаров [и др.] ; ред. В. П. Звеков ; ИЗиСП при Правительстве РФ. - М. : Статут, 2008. – 603 с. – ISBN 978-5-8354-0493-3. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=38216&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

33. Перетерский И.С. Международное частное право : учебник / И. С. Перетерский, С. Б. Крылов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1959. – 228 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=31115&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

34. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию : монография / под ред. Г. К. Дмитриевой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-91768-417-8. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/988313> (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

35. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений в России и странах бывшего СССР / Т.Д. Аиткулов, Р.Э. Акра-

мов, М.А. Акчурина [и др.] ; под ред. Р.О. Зыкова. – М. : Арбитражная Ассоциация, 2019. – 999 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

36. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 2004 / Междунар. ин-т унификации частного права (УНИДРУА) ; пер. с англ. А. С. Комаров. – М. : СТАТУТ, 2006. – 735 с. – ISBN 5-8354-0354-2. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=24649&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

37. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Комаров А. С. – Москва : Статут, 2013. – 758 с. – ISBN 978-5-8354-0903-7. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/419364> (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

38. Рамберг, Ян Комментарий МТП к Инкотермс 2000 / Я. Рамберг. – М. : Консалтбанкир, 2002. – 288 с. – ISBN 5-85187-098-2. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=10400&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

39. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда / М.Г. Розенберг. – М. : Статут, 1998. – 212 с. – ISBN 5-89398-021-2. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=1998&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

40. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров / М. Г. Розенберг. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Статут, 2010. – 462 с. – ISBN 978-5-8354-0690-6. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=39476&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

41. Светланов А.Г. Международный гражданский процесс: современные тенденции / А. Г. Светланов. – М. : ТОН-Остожье, 2002. – 182 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=10348&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

42. Стародубцев Г.С. Международно-правовая наука российской

эмиграции (1918-1939) / Стародубцев Г.С. – М. : Книга и бизнес, 2000. – URL:

https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=5563&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

43. Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике / Ю. А. Тимохов. – М. : Волтерс Клувер, 2004, 2009. – ISBN 5-466-00071-X. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=24299&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

44. Толстых В.Л. Нормы иностранного права в международном частном праве Российской Федерации / В. Л. Толстых ; Ассоц. юрид. центр. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. – 266 с. – ISBN 5-94201-487-6. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=33154&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

45. Тынель А. Курс международного торгового права / А. Тынель. – 2-е изд. – Минск : Амалфея, 2000. – 704 с. – ISBN 985-441-105-2. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=6353&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

46. Федосеева Г.Ю. Брачно-семейные отношения как объект международного частного права Российской Федерации : монография / Г. Ю. Федосеева. – М. : Наука, 2006 : Флинта. – 268 с. – ISBN 5-9765-0157-5. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=26286&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

47. Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета иностранного государства (законодательство и практика). – М., 2002. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=16234&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

48. Шак Х. Международное гражданское процессуальное право = Internationales Zivilverfahrensrecht : учебник / Х. Шак ; пер. с нем. Е.В. Гречишников. – 2001. – ISBN 5-85639-299-X. – ISBN 3-406-40799-4. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=5903&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

49. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. II. : Договор. Неосновательное обогащение. Деликт. : в 2 т. : пер. с нем. / К. Цвайгерт, Х. Кетц. – М. : Междунар. отношения. – 1998, 2000. – 512 с. – ISBN 5-7133-0952-5. – ISBN 5-7133-1041-8. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=3374&idb=0 (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

Дополнительная литература на иностранных языках

1. Batiffol H. Aspects philosophiques du droit international prive. P., 1961.
2. Collier, John G. Conflict of Laws. 3 ed. Cambridge, 2001. – URL: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=74368&lang=ru> (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
3. Cheshire, North & Fawcett: Private International Law By James Fawcett, Janeen Carruthers. 14 ed. Oxford, 2008. – URL: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=50878192&lang=ru> (дата обращения: 03.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
4. Dicey, Morris & Collins. The Conflict of Laws. Sweet & Maxwell; 15th Revised edition, 2018.
5. Kropholler J. Internationales Privatrecht: einschließliche der Grundbegriffe des Internationalen Zivilverfahrensrechts. Tübingen, 2001.
6. Levontin A. Choice of Law and Conflict of Laws, A.W. Sijthoff International Publishing Company B.V. Leyden, 1976.
7. Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws. National and International, Martinus Nijhoff Publishers. The Hague, 1981.
8. Mayer P. Droit international prive. 12 ed. Paris, 2019.
9. Scoles E., Hay P., Borchers P.. Conflict of Laws Thomson-West Publ. Co., 4th ed. ... Kluwer Law International, Hague, 2008.
10. Stone P.A. The Conflict of Laws. Longman, 1995.
11. Tetley W. International Conflict of Laws. Common, Civil and Maritime, Int'l Shipping Publication Blais. Montreal, 1994.
12. Weintraub (Russell J), Commentary on the Conflict of Laws (Foundation Press, New York, 4th edn, 2001).

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с
----	----------------	-----------	---	---

				20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образо- вательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образо- вательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полно- текстовых элек- тронных книг ин- формационного ре- сурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная элек- тронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская гос- ударственная библио- тека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвоз- мездный)
3.	Президентская биб- лиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLI- BRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», дого- воры: - № SU-13-03/2019-1 от

				27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
5.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКО», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
6.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- ры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с

				18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.
--	--	--	--	-----------------------------------

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская гос-

	(Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)			ударственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с

			03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.
--	--	--	--

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия

8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.